

قناتنا بتتكم بلدى قناتنا قانون بالبلدى



مكتف أحوال شخصية لغير المسلمين مكتف جامدة

شروط تطبيق شرائع غير المسلمين (إمتى نطبق قانونهم هما)

القانون المصري (اللي هو القانون رقم 1 لسنة 2000 ده) بيقول إمتى نطبق قانونهم الخاص (يعني الشريعة بتاعتهم هما) على المصريين المسيحيين أو اليهود في قضايا الأحوال الشخصية بتاعتهم (زي الزواج والطلاق والميراث) قالك لازم يتوفر شوية شروط عشان نطبق شريعتهم هما بدل الشريعة الإسلامية اللي هي الأصل في البلد

- يعني مش أي حد غير مسلم نطبق عليه شريعته كده وخلاص لأ لازم يكون فيه شروط معينة عشان القانون ده يمشي عليهم

تعالى نقول كذا شروط التطبيق إجمالاً وبعدين يحلها المولى عز وجل

1. اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة
2. انتماء طرفي النزاع إلى طائفة كان لها قضاء منظم حتى 31 / ديسمبر/1955.
3. ألا تتعارض قواعد الشريعة الواجبة التطبيق مع النظام العام وخذ بالك من رقم 3 عشان هيبقي عليها مدعكه كمان شويه

• دي هي التلات قواعد الأساسية اللي لو اتوفر تنطبق شريعتهم هما. لو فيهم واحدة ناقصة، يبقى نرجع للشريعة الإسلامية اللي هي القانون العام للبلد

شروط التطبيق تفصيلاً أولاً: اتحاد الخصوم في الدين والملة والطائفة

(يعني لازم الطرفين يكونوا زي بعض في كل حاجة)

- الشرط ده معناه ببساطة إن الطرفين المتنازعين في القضية (زي الزوج والزوجة مثلاً) لازم يكونوا واحد في كل حاجة من التلاتة دول: الدين والملة، والطائفة. يعني مينفعش يكون هو أرثوذكسي وهي كاثوليكية وتقولي طبق شريعتهم هما لأ لازم يكونوا الاتنين أرثوذكس مثلاً أو الاتنين كاثوليك

تعريف المصطلحات الثلاث (ايه معنى دين وملة وطائفة)

- الدين (المعتقد الأساسي)
- هو مجموعة المعتقدات والقواعد والأحكام الموحى بها من عند الله تعالى إلى رسول من الرسل ليلبغها إلى من أرسل إليهم للإيمان بها والعمل بمقتضاها. ويطلق على قواعد الدين وتعاليمه لفظ الديانة والديانات المعترف بها في مصر - غير الإسلام - المسيحية واليهودية
- يعني العقيدة الكبيرة اللي بتؤمن بيها دي كل القواعد والأوامر اللي ربنا نزلها على رسل عشان توصل للناس عشان يؤمنوا بيها ويمشوا عليها. في مصر عندنا، الديانات الرسمية المعترف بيها (غير الإسلام طبعاً) هي المسيحية واليهودية
- أما الملة أو (المذهب) (الفرع الكبير من الدين)

- الملة (أو المذهب) دي بقى حاجة أخص وأدق من الدين يعني أنت مؤمن بالدين المسيحي مثلاً، بس جوه المسيحية فيه مذاهب كبرى زي الأرثوذكسية، الكاثوليكية، البروتستانتية كل مذهب من دول ليه طريقة معينة في فهم الدين وتطبيق أحكامه وكل دا هشرحه بالتفصيل في المكثف
- **الخلاصة** فرع كبير جوه الدين زي الأرثوذكسية والكاثوليكية

- الطائفة (الفريق الصغير المتشابه)
- دي بقى أصغر حاجة هي مجموعة ناس بتتشابه في حاجات معينة (زي الأصل اللغة العادات التقاليد) وكلهم بيتبعوا مذهب معين جوه دين معين يعني جوه المذهب الأرثوذكسي مثلاً فيه طوائف زي

الأقباط الأرثوذكس الروم الأرثوذكس الأرمن الأرثوذكس كل طائفة من دول ليها كنيسة الخاصة بيها وقواعدها
• ممكن نقول الطائفة دي زي العيلة الصغيرة جوه المذهب الواحد زي الأقباط الأرثوذكس

الوجيز في أحكام الأسرة لغير المسلمين من المصريين



الدكتور
أحمد محمد عبد الغفار

الأستاذ الدكتور
رأفت محمد أحمد حماد

أول فصل في الباب

بيتكلم عن الوطنيين اللي هما مش مسلمين يعني المصريين اللي مش مسلمين هنا الكتاب بيقول إن القانون مش بيفرق بين الناس على أساس دينهم إلا لو الدين ده كان من الديانات السماوية الثلاثة يعني الإسلام أو المسيحية أو اليهودية بشأن دول الديانات اللي ربنا نزلها والمقصود هنا لما بنقول غير المسلمين هما المسيحيين واليهود بس بشأن هما الديانتين السماويتين التانيين اللي موجودين في مصر وليهم ملل وطوائف كتير في كل ديانة منهم

بعد كده في مبحث بيتكلم عن الملل والطوائف اللي موجودة عند المسيحيين واللي هنتكلم عليها في المكثف بعد كذا بالتفصيل بيقول المبحث إن المسيحية دي هي الديانة السماوية اللي سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام جه بيها ونشأت الديانة المسيحية دي في وقت حكم الإمبراطورية الرومانية وده كان في القرون الثلاثة الأولى من الميلاد ومدينة القدس هي اللي كانت أول مركز انتشرت منه الديانة دي

وبالرغم من أن أخبار ظهور المسيحية دي مكنتش معروفة أوي لأهالي الإسكندرية في مصر إلا في نص القرن الأول يعني حوالي سنة اثنين وستين ميلادية على إيد القديس مرقس الرسول اللي أسس كنيسة الإسكندرية وبعد التاريخ ده بدأت المسيحية تنتشر في كل حطة في مصر واللي ساعد على انتشارها شوية ظروف سياسية واجتماعية كانت سائدة في الوقت ده

ونكمل كلامنا و نقول إن في الفترة دي مصر كانت عايشة في أشد حالات الضعف والفساد وأهلها كانوا بيتعرضوا للسخرية من اليهود واليونانيين وإذا كانت المسيحية زي أي دين جديد لسه بيبدأ بس فيه ظروف سياسية معينة هي اللي خلقتها تتقسم لمذاهب كتير زي ما هنشوف بعد كد

الديانة المسيحية (المسيحية وطوائفها)

إجمالاً (وبشكل عام)

محتاج منك تفتح مخك شويه عشان ممكن يكون الكلام ده اول مره تشوفه وتقرأه .. **بالبليدي قانونا** المسيحيين يا جميل في مصر والعالم كله بينقسموا لـ 3 مذاهب أساسية كبار ، كل واحد فيهم ليه طريقة مختلفة في فهم الدين وتطبيق أحكامه

1. الأرثوذكس: دول اللي بيتبعوا المذهب الأرثوذكسي.

2. الكاثوليك: دول اللي بيتبعوا المذهب الكاثوليكي (وعلى رأسهم بابا الفاتيكان)

3. البروتستانت: دول اللي بيتبعوا المذهب البروتستانتى

• يعني دول الثلاثة الكبار اللي بيقسموا المسيحيين

(بلا نخش في التفاصيل المملة عشان نفهم)

• أولاً: مذهب الأرثوذكسي (مين هما الأرثوذكس)

• يتفرع إلى أربع طوائف هي

الأقباط الأرثوذكس: وأفرادها من أصل مصري

الروم الأرثوذكس: وأفرادها من أصل يوناني

الأرمن الأرثوذكس: أفرادها من أصل أرمني

السريان الأرثوذكس: من أصل سوري وكل طائفة من هذه الطوائف تتبع كنيسة لها مستقلة عن

الأخرى.....

• لو قلت مش فاهم تعالى افهمك

مذهب الأرثوذكس ده **يا بتوع قانون بالبليدي** بيتفرع منه أربع طوائف رئيسية (يعني 4 أنواع من

الأرثوذكس)

1. الأقباط الأرثوذكس: دول إحنا اللي من أصل مصري (أقباط يعني مصريين قدامى) ودي

الكنيسة اللي نعرفها

2. الروم الأرثوذكس: دول اللي أصلهم يوناني. (زي اللي موجودين في الإسكندرية والقاهرة)

3. الأرمن الأرثوذكس: دول اللي أصلهم أرمني.

4. السريان الأرثوذكس: دول اللي أصلهم سوري.

• والمهم إن كل طائفة من دول لها كنيسة خاصة بينها ومستقلة عن الكنائس الثانية. يعني كنيسة الأقباط الأرثوذكس غير كنيسة الروم الأرثوذكس وهكذا

• يعني تقدر تقول الأرثوذكس كبار وجواهرهم أنواع كثير كل نوع له أصله وكنيسته

• ثانياً: مذهب الكاثوليك (مين هما الكاثوليك)

• يتفرع منه الطوائف السبع الآتية

١- الأقباط، ٢- الروم، ٣- الأرمن، ٤- السريان: وأصولهم شبيهة بأصول طوائف الأرثوذكس، ٥- الموارنة: من أصل لبناني، ٦- الكلدان: من أصل عراقي، ٧- اللاتين: من أصل أوروبي وكلهم يخضعون لرئاسة البابا بروما.....

• فاهمه ولا اشرح عارفك خاييه

مذهب الكاثوليك ده كمان له طوائف كثير (7 بالظبط) دول أغلبهم كانوا أرثوذكس بس بعدين انضموا للكنيسة الكاثوليكية في روما

1. الأقباط الكاثوليك: دول أقباط مصريين بس بيتبعوا المذهب الكاثوليكي.

2. الروم الكاثوليك: دول روم بس بيتبعوا المذهب الكاثوليكي.

3. الأرمن الكاثوليك: دول أرمن بس بيتبعوا المذهب الكاثوليكي.

4. السريان الكاثوليك: دول سريان بس بيتبعوا المذهب الكاثوليكي. (أصولهم شبه الأرثوذكس

بس تبع روما).

5. الموارنة: دول أصلهم لبناني ومذهبهم كاثوليكي.

6. الكلدان: دول أصلهم عراقي، ومذهبهم كاثوليكي.

7. اللاتين: دول أصلهم أوروبي، ومذهبهم كاثوليكي.

• والمهم في كل دول إنهم كلهم بيتبعوا بابا روما (بابا الفاتيكان) كرئيس روعي لهم كلهم

• وبرضوا تقدر تقول إن الكاثوليك أنواع كثير وكلهم تبع بابا الفاتيكان

• اصل انتي مش فاهمه ودي حته مني مش هتلاقيها في الكتاب

بابا الفاتيكان (بيوس الثامن عشر) في سنة 1949 أصدر قوانين خاصة بالزواج والطلاق للكاثوليك اسمها الإرادة الرسولية القوانين دي فيها 131 مادة وكل الكنائس الكاثوليكية اللي ذكرناها فوق دي لازم تمشي على القوانين دي وتطبقها في أمور الزواج والطلاق بتاعتها

• يعني الكاثوليك عندهم قانون جواز وطلاق خاص بيهم صادر من بابا الفاتيكان

• ثالثاً: مذهب البروتستانت (مين هما البروتستانت)

• مذهب البروتستانت ده بقى ده يعتبر أكثر مذهب فيه تنوع وطوائف كثير جدا لدرجة إنهم ممكن يوصلوا لأكثر من 150 طائفة فرعية في العالم. بس القانون المصري، عشان ميعقدش الدنيا، اعتبرهم كلهم طائفة واحدة" كبيرة اسمها طائفة الإنجليبين في مصر

• البروتستانت كثير، بس القانون المصري اعتبرهم طائفة واحدة اسمها الإنجليبين

الديانة اليهودية و الطوائف ومضمون شرط الاتحاد (طب واليهود؟ وإيه موضوع الاتحاد واكيد هنا

مش بقصد الاتحاد السكندري)

- أن يتحد طرفا الخصومة في كلا من الدين والمله والطائفة ويترتب على ذلك تطبيق احكام الشريعة الخاصه بهما
- يعني اليهود في مصر ليهم طائفة واحدة أساسية ونفس الكلام بتاع المسيحيين ينطبق عليهم يعني عشان نطبق شريعتهم اليهودية لازم يكونوا الطرفين (الزوج والزوجة مثلاً) متفقين في الدين والمله والطائفة (يعني الاتنين يهود) ولو الشرط ده اتوفر، نطبق عليهم شريعتهم الخاصة
- اليهود برضه لازم يكونوا متحدين عشان نطبق شريعتهم
- ويترتب على الاختلاف في أي من الأمور الثلاثة استبعاد تطبيق شريعة غير المسلمين ووجوب الرجوع الى الشريعة الاسلاميه بوصفها الشريعة العامه
- هنا بقى نقطة مهمة جدا لو حصل اختلاف بين الطرفين في أي حاجة من الثلاثة دول (دين، أو ملة، أو طائفة) يعني مثلاً هو أرثوذكسي وهي كاثوليكية أو هو مسيحي وهي يهودية، في الحالة دي مينفعش نطبق شريعتهم هما القانون هنا بيرجع ويطبق الشريعة الإسلامية، ليه؟ لأنها تعتبر هي القانون العام للبلد في قضايا الأحوال الشخصية لو مفيش شريعة خاصة بتنطبق.
- يعني لو اختلفوا، نطبق الشريعة الإسلامية.
- والحكمه من هذا الاتحاد: لكي توجد قواعد مشتركة بين المتنازعين يمكن تطبيقها.
- او بالبلدي كدا ليه القانون اشترط إنهم يكونوا متحدين كده؟ عشان لو طبقنا عليهم شريعة تكون الشريعة دي واحدة ومتفق عليها بين الطرفين. مينفعش نطبق شريعة مختلفة على كل واحد فيهم، هيعمل مشاكل أكثر. لازم يكون فيه قواعد مشتركة يقدر القاضي يطبقها عليهم.
- وعشان يبقى فيه قانون واحد وموحد ينطبق عليهم عشان ميعملش مشاكل

ملاحظة مهمة جدا

- عندك في الكتاب بيقول ولاية الشريعة الدينية لغير المسلمين ولايه استثنائية بحتة تطبق في اضيق الظروف وبغير توسع ولا يقاس عليها
- عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني
- إننا نطبق شريعة غير المسلمين دي ده استثناء من الأصل العام (اللي هو تطبيق الشريعة الإسلامية). والاستثناء ده بنطبقه في أضيق الحدود ومينفعش نتوسع فيه أو نقيس عليه في أي حاجة ثانية. يعني لو الشروط متوفرتش بالظبط نرجع للأصل

الوقت الذي يعتد به في تغيير الملة أو الدين أو الطائفة (إمتى التغيير ده بيفرق)

- القانون القديم (اللي هو قانون 462 لسنة 1955 وده خلاص اتلغى) كان بيقول إيه عن تغيير الدين أو الملة أو الطائفة؟
- لو واحد فيهم غير دينه أو ملته أو طائفته قبل ما يرفعوا القضية: يبقى التغيير ده معترف بيه قانوناً، ونشوف بقى هل الشرط ده (شرط الاتحاد في الدين والمله والطائفة) لسه متوفر بعد التغيير ولا لا
- لو واحد فيهم غير دينه أو ملته أو طائفته بعد ما رفعوا القضية: هنا القانون كان بيقول مفيش اعتراف بيه ومبنبش عليه، بنعتبر إنهم لسه على دينهم القديم.

- إلا في حالة واحدة بس: لو التغيير ده كان للإسلام. يعني لو واحد فيهم أسلم بعد رفع القضية، القانون بيعترف بيه فوراً. ليه؟ عشان الشريعة الإسلامية هي القانون العام للبلد في الأحوال الشخصية، ومينفعش المسلم يخضع لغير شريعة الإسلام
- زمان التغيير قبل القضية كان بيتعد بيه، وبعد القضية لأ، إلا لو أسلم
- فيه رأي ثالث كان بيقول إن القاعدة دي (إن التغيير بعد رفع الدعوى ميتعدش بيه إلا لو للإسلام) دي قاعدة ثابتة وعرفت الناس والمحاكم كلها طبقوها لمدة 44 سنة بشكل منظم. يعني بقى عرف قانوني ملزم.
- يعني بقى عرف ثابت إن التغيير بعد القضية ميتعدش بيه غير لو كان للإسلام

- عندك في الكتاب بيقول ويكفي للاستفادة لغير المسلم من الأحكام القانونيه الخاصه بالطائفة أو الديانه أو الملة الجديده توافر الإجراءات الخارجية اللازمه لهذا التغيير لأن الاعتقاد الديني مسألة فسيه لا يمكن لاي جهه قضائيه البحث فيها إلا عن طريق المظاهر الخارجيه الرسميه فقط وهذا ما نرجحه
- يعني عشان أي حد غير مسلم يستفيد من الأحكام الجديدة الخاصه بدينه أو ملته أو طائفته (يعني لو غير دينه مثلاً) لازم يكون عامل إجراءات رسمية خارجية تثبت التغيير ده. يعني مش مجرد أنا من جوايا غيرت ديني، لأ، لازم يكون فيه ورق رسمي يثبت ده (زي شهادة إشتهار إسلام مثلاً لو أسلم).
- ليه؟ عشان موضوع المعتقد ده حاجة نفسية وجوانية، والقضاء ملوش دعوة بيه إلا لو فيه دليل رسمي وواضح ومظاهر خارجية تثبتها. وده الرأي الأقوى والأصح.
- يعني الخلاصه كدا تغيير الدين أو الملة لازم يكون بورق رسمي مش مجرد نية

إثبات الاتحاد في الدين والملة والطائفة مهم (إزاي تثبت إنهم متحدين)

- في نص بيقول الاتحاد في الدين والملة والطائفة أو الاختلاف فيها واقعه ماديته تثبت بكافة طرق الاثبات بما فيها البيئه والقرائن مثل شهاده الميلاد أو شهاده تثبت طائفة الوالدين أو شهادة تعميد أو زواج قد تم في كنيسه خاصه بطائفة معينه. الاصل والظاهر الاتحاد في الملة والدين والطائفة لأن الزواج عادة لا يتم الا بين متحدي الدين والملة والطائفة وعلى من يدعي عكس الأصل عليه إثباته.
- يعني حكاية إن الطرفين دول متحدين في الدين والملة والطائفة (أو مختلفين فيهم) دي حاجة واقعية يعني نقدر نثبتها بأي طريقة إثبات، زي شهادة الميلاد اللي مكتوب فيها ديانة الأب والأم، أو شهادة التعميد، أو وثيقة الزواج اللي كانت في كنيسة معينة.
- الأصل إيه؟ الأصل والظاهر إن أي جواز بيتيم بين ناس متفقين في الدين والملة والطائفة، لأن الزواج عادة مبيحصلش غير كده. فعشان كده لو فيه حد عايز يثبت إنهم مختلفين، هو اللي عليه إنه يجيب الدليل ويثبت العكس.

ثانيا انتماء طرفي النزاع إلى طائفة كان لها قضاء منظم حتى 31 ديسمبر ١٩٥٥ (الطائفة دي كان ليها محكمة خاصة بيه زمان)

- الشرط الثاني ده مهم أوي عشان نطبق شريعتهم لازم الطائفة بتاعتهم دي (زي الأقباط الأرثوذكس مثلاً) تكون كان ليها محكمة خاصة بيه (اسمها محاكم ملية) كانت شغالة لحد تاريخ 31 ديسمبر 1955. طب إمتى نقول إن المحكمة دي كانت منظمة؟

- لو الدولة كانت معترفة بإنشاء الطائفة دي وبلائحتها الداخلية، ومحددة إزاي المحاكم دي بتتكون وبتشتغل
- طب ليه حطوا الشرط ده بالذات والتاريخ ده؟ عشان يعترفوا بالأوضاع اللي كانت ماشية زمان قبل سنة 1956 (ساعتها كانت المحاكم المليية دي شغالة). وفي نفس الوقت، عشان يحذروا من المشاكل اللي بتحصل بسبب إن فيه قوانين كتير مختلفة لكل طائفة، فالشرط ده بيقلل من النزاعات

ثالثاً: عدم تعارض حكم الشريعة الخاصة مع النظام العام (قانونهم ميتعارضش مع قوانين البلد الأساسية)

- إذا توافر الشرطان يجب البحث عن القاعده الواجبة التطبيق على موضوع الدعوى. إذا كانت تتفق مع قواعد النظام العام تطبق القاعده. إذا كانت تختلف مع النظام العام يستبعد هذا التطبيق ويحل محلها احكام الشريعة الاسلاميه باعتبارها الشريعة العامه حمايه للصالح العام.
- وده الشرط التالت والأخير لو الشرطين اللي فاتوا (اتحاد الخصوم، ووجود محكمة مليية زمان) اتوفروا، هنا ببقى بنشوف القاعده اللي المفروض نطبقها من شريعتهم الخاصة.
- لو القاعده دي متفقة مع النظام العام بتاع البلد (يعني مش بتخالف المبادئ الأساسية للمجتمع المصري زي العدالة، وحقوق الإنسان، والنظام الاجتماعي)، يبقى بنطبق القاعده بتاعتهم عادي.
- أما لو القاعده دي بتختلف أو بتتعارض مع النظام العام بتاع البلد في الحالة دي مينفعش نطبقها خالص وبنستبعدوها. طب نطبق إيه بدالها؟ بنطبق أحكام الشريعة الإسلامية مكانها، ليه؟ عشان الشريعة الإسلامية هي القانون العام للبلد واللي بيحمي الصالح العام لكل الناس.
- يعني شريعتهم تتطبق بشرط متخالفش النظام العام للبلد، لو خالفته نطبق الشريعة الإسلامية
- كما يستبعد تطبيق القانون الأجنبي فاذا تعارضت أحكامه مع النظام العام في نطاق العلاقات ذات العنصر الأجنبي تطبيقاً لقواعد القانون الدولي الخاص.
- ده كلام عام في القانون، بيقولك إن أي قانون أجنبي (من بلد تانية) لو بنحاول نطبقه في قضايا ليها علاقة ببلدنا (في العلاقات اللي فيها طرف أجنبي)، وممكن القانون الأجنبي ده يتعارض مع النظام العام بتاع بلدنا، يبقى مينفعش نطبقه. دي قاعدة عامة في "القانون الدولي الخاص بتطبق على أي قانون أجنبي، مش بس الشرايع الدينية.

- **حكمة هذا الشرط** كثير من الشرائع التي وضعت لتطبيق على بعض الطوائف المليية مشتاقه من قوانين اجنبيه او وضعت في بلاد اجنبيه ثم نقلتها إدارات الطوائف المختلفه كما هو الحال مع الطوائف الكاثوليكية التي وضعت في روما.
- طب ليه القانون حط الشرط ده بتاع النظام العام؟ عشان فيه شرايع كتير من الطوائف المسيحية دي، كانت أصلاً قوانين أجنبية (زي قوانين الكاثوليك اللي طلعت من روما في إيطاليا). فالقانون عايز يتأكد إن القوانين الأجنبية دي، لما نطبقها هنا، متخالفش المبادئ الأساسية لمجتمعنا المصري

النظام العام

• الوضع الطبيعي لمجتمع معين ويقصد به هنا التقاليد الراسخة في العائلة المصرية والمصالح الأساسية السائدة فيها لأن النظام العام أمر غامض ترك تحديده لقاضي الموضوع على أن يخضع لرقابة محكمة النقض.

• **نشرح الكلام بقي** إيه هو النظام العام ده بالظبط؟

ده كل الحاجات الأساسية اللي المجتمع المصري كله متفق عليها، زي العادات والتقاليد الراسخة في العائلات المصرية، والمصالح الأساسية اللي أغلب الناس ماشية عليها. هو مفهوم ممكن يكون غامض شوية عشان كده القانون ساب تقديره للقاضي اللي ببص في القضية، بس القاضي ده بيخضع لرقابة "محكمة النقض (دي أعلى محكمة في البلد) عشان تتأكد إن تقديره صح ومفيش ظلم.

• يعني النظام العام هو أساسيات مجتمعنا وتقاليدنا ومصالحنا، والقاضي هو اللي بيحدده تحت رقابة محكمة النقض

• **أمثلة على تعارض حكم الشريعة الخاصة مع النظام العام مهم (أمثلة حقيقية للتعارض)**

أولاً حكاية اليهود الربانيين

عند اليهود اللي اسمهم الربانيين دول فيه قاعدة كده بتقول لو واحد مات ومالوش أولاد وكان أخوه ليه ست متجوزها الست دي بنتحل لأخوه اللي مات ده يعني بتصبح مراته ثاني من غير أي عقد جديد ولا موافقتها ولا أي حاجة إلا لو الست دي نفسها قررت تعمل إجراء ديني معين عشان تتحرر من الزواجه دي ودي اسمها الحليصة بالبلدي كده دي جوزها مات وأخو جوزها من حقه يتجوزها غصب عنها لو معملتش الإجراء ده طب ده إيه مشكلته ده بيخالف النظام العام بتاعنا في مصر تماماً ليه عشان مفيش جواز عندنا بيتم من غير موافقة الطرفين خصوصاً الست يعني مفيش جواز بالإجبار عشان كده القضاء المصري رفض القاعدة دي عشان بتخالف أهم حاجة في الزواج وهي توافر الرضا من الطرفين ده كلام مهم أوي عشان القاضي في أي قضية جواز وطلاق لازم يتأكد إن فيه موافقة حقيقية من الطرفين مش جواز بالإجبار

ثانياً حكاية الأقباط الأرثوذكس

عند الأقباط الأرثوذكس في المادة تسعة وستين من قوانينهم القديمة اللي كانت في سنة ألف تسعمائة ثمانية وثلاثين وفي المادة ستة وأربعين من قانون ثاني لسنة ألف تسعمائة خمسة وخمسين القانون ده بيقول إن لو اتنين اتطلقوا يجوز لكل واحد منهم يتجوز ثاني بعد الطلاق إلا لو حكم الطلاق نفسه كان فيه شرط بيمنع واحد فيهم أو الاتنين من الزواج ثاني طول حياتهم يعني حكم الطلاق يطلع يقول فلانة دي مينفعش تتجوز ثاني أبداً طب ده إيه مشكلته ده بيعتبر حرمان من الحريات الأساسية للإنسان وهي حرية الزواج وتكوين أسرة وده بيخالف النظام العام في مصر وكمان الشريعة الإسلامية بتاعتنا مفيش فيها أي حرمان دائم من الجواز كده خالص يعني مفيش حاجة اسمها ست مينفعش تتجوز ثاني أبداً مهما حصل وده بيتعارض مع قوانيننا الأساسية اللي بتحمي حق الناس في الزواج وتكوين أسرة وكمان القانون ده مفيش فيه أي شرط لوجود عدة للست زي الشريعة الإسلامية اللي بتشترط عدة عشان لو الست كانت حامل وده كله عشان نتأكد إن مفيش اختلاط أنساب

ثالثاً حكاية الكاثوليك

القانون الكنسي بتاع الكاثوليك ده يا صاحبي مبيعرفش حاجة اسمها العدة العدة دي اللي هي فترة الاستنى اللي الست بتستناها بعد الطلاق أو وفاة زوجها قبل ما تتجوز تاني عشان التأكد من الحمل وميختلطش الأنساب بس بالرغم من إنهم ميعرفوش العدة كمفهوم هما بيراعوا حاجة تانية وهي تجنب اختلاط الأنساب يعني هما بيّفهموا أهمية الموضوع بس مش بكلمة العدة نفسها وده معناه إن النظام العام بتاعنا اللي بيستلزم العدة عشان حماية الأنساب هو اللي المفروض يمشي عليهم لو القاضي شاف إن شريعتهم مبتعملش ده بشكل كافي وبيرجع الكتاب يقول إن الزواج مبيكونش سليم لو اتعارض مع النظام العام يعني لو مفيش رضا بين الطرفين أو لو الموافقة على الزواجه متمتش بشكل سليم بإرادة حرة من الطرفين يعني مفيش جواز بالإجبار وده تأكيد على نفس النقطة اللي قلناها في الأول إن الموافقة والرضا أساس أي جواز عشان يبقى صحيح

الخطبة في الشريعة المسيحية (إيه هي الخطوبة في المسيحية)

هنا اوقات هخرج بره كتاب الكليه شويه في الشرح عشان تفهم

• **التعريف:** هي عقد بوعد متبادل بين ذكر وأنثى لإبرام الزواج في المستقبل في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان أو الذي يتحدد طبقاً للظروف والعادات.

• يعني الخطبه دي عبارة عن وعد بين الولد والبنّت إنهم هيتجوزوا في المستقبل. يعني اتفاق إننا هنجوزكوا بعدين. ممكن يكونوا متفقين على ميعاد معين للجواز، أو يسيبوها للظروف والعادات اللي ماشية عليها العائلتين.

• أهم خصائص الخطوبة (إيه اللي بيميزها)

- فترة الخطبة فترة اختبار
- طبيعة الخطبة : أنها عقد غير لازم
- لا يكون للطرف الآخر الحق في المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية, وإن جاز له ذلك على أساس المسؤولية التقصيرية.

• نشرح

يعني الخطوبة ليها شوية مميزات مهمة أوي لازم تكون عارفها

1. فترة اختبار: الخطوبة دي عاملة زي فترة تجربة للاتنين. الولد والبنّت بيجربوا بعض ويشوفوا إذا كانوا هيقدرُوا يكملُوا مع بعض في الزواج ولا لأ. يعني كل واحد بيتعرف على الثاني أكثر.
2. عقد غير لازم (مش إجباري): دي أهم حاجة! الخطوبة مش عقد إجباري يعني مش جواز أي واحد فيهم (الولد أو البنّت) يقدر يفسخ الخطوبة ويلغيها في أي وقت من غير ما يكون ملزم يكمل.
3. مفيش تعويض عقدي (لكن ممكن تعويض عن ضرر) بما إنها عقد غير لازم يعني لو واحد فيهم فسخ الخطوبة، الطرف الثاني ملوش إنه يطالبه بتعويض عقدي (يعني فلوس متفق عليها في العقد عشان الفسخ). لكن لو الفسخ ده كان بسبب غلط كبير عمله واحد فيهم وسبب ضرر للطرف الثاني (زي إنه شهر بيه أو خسر فلوس كتير بسبب العمايل بتاعته) فالطرف المتضرر ليه حق إنه يطالب بتعويض عن الضرر ده (ده بنسبيه تعويض عن مسؤولية تقصيرية، مش عقدية).

• أركان الخطبة

(وعشان الخطوبة تكون صح)

- يعني عشان الخطوبة دي تكون صحيحة، لازم يكون فيها أركان زي أي عقد. أهم حاجة الموافقة بين الطرفين، وكمان ميكونش فيه أي موانع تمنع الزواج بعدين. وبعض الطوائف المسيحية ممكن يكون ليها شكل معين للخطوبة. الأركان دي بنقسمها لحايتين: أركان موضوعية (خاصة بالاتفاق نفسه) وأركان شكلية (خاصة بطريقة الخطوبة)

• أولاً: الأركان الموضوعية (الجزء الأساسي في الاتفاق)

د التراضي بين الخطيبين.

- دأهم حاجة إن الولد والبنت يكونوا موافقين على الخطوبة دي برضاهم الكامل، ومحدث غصب عليهم
- وأن لا يقوم بأيهما سبب لتحريم الزواج بينهما.
- يعني ميكونش فيه أي سبب من الأسباب اللي بتمنع الزواج بعدين (زي إنهم قرايب أوي ومحرم عليهم الزواج ، أو أي مانع ديني).
- أن يبلغ الخطيبان سنا معيناً.
- لازم الولد والبنت يكونوا وصلوا لسن معين بيحدده القانون والكنيسة ده اللي هنشرحه بالتفصيل
- الذكر:
- الأقباط الأرثوذكس: 15-17 سنة
- السريان الأرثوذكس: 12-16 سنة
- الكاثوليك: يكفي 7 سنين
- البروتستانت: 16-18 سنة
- الأنثى
- الأقباط الأرثوذكس: 15-17 سنة
- السريان الأرثوذكس: 12-16 سنة
- الكاثوليك: يكفي 7 سنين
- البروتستانت: 16-18 سنة
- الخلاصه كدا لازم يكونوا وصلوا لسن معين، والسن ده بيختلف من طائفة للتانية

• ثانياً الأركان الشكلية (طريقة الخطوبة الرسمية)

1. أن تتم على يد كاهن يثبتها في وثيقه خاصه.
- الخطوبة لازم تتم على إيد قسيس أو كاهن، وهو اللي بيكتبها ويثبتها في وثيقة رسمية خاصة بالخطوبة.
2. يتحقق من شخصية الخاطبين ورضاهما.
- الكاهن لازم يتأكد من هوية الولد والبنت، ويتأكد إنهم موافقين على الخطوبة برضاهم الكامل.
3. عدم وجود مانع شرعي من زواجهما.
- الكاهن كمان لازم يتأكد إنه مفيش أي مانع ديني أو قانوني يمنع جوازهم بعدين.
4. من أنهما سيبلغا السن التي يباح فيها الزواج شرعاً في الموعد المحدد لزواجهما في عقد الخطبه.

- الكاهن لازم يتأكد إن الاتنين هيوصلوا لسن الزواج اللي الشريعة بتاعتهم بتسمح بيه، قبل ميعاد الزواج اللي متفقين عليه في وثيقة الخطوبة
- 5. يوقع على الوثيقة كلا من الخطيبين و ولي القاصر منهما و الشهود و الكاهن.
- وثيقة الخطوبة دي لازم يمضي عليها كل من الولد والبنت، وولي أمر القاصر (لو حد فيهم قاصر)، والشهود، والكاهن اللي عمل الخطوبة.
- 6. يتلو الكاهن الوثيقة على الحاضرين. وتحفظ بعد ذلك في سجل خاص.
- الكاهن بيقراً الوثيقة دي على كل اللي حاضرين الخطوبة عشان الكل يشهد، وبعدين الوثيقة دي بتتسجل في سجلات خاصة في الكنيسة.
- دي كلها إجراءات رسمية الكنيسة بتعملها عشان توثق الخطوبة

شهر الخطبة والاعتراض عليها (إعلان الخطوبة ومين يقدر يعترض)

- أوجبت شريعته الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك على شهر الخطبة لإعلام الناس بها.
- الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك عندهم حاجة اسمها شهر الخطوبة. يعني بيعلموا عن الخطوبة دي للناس كلها عشان يعرفوا إن فلان وعلان هيتخطبوا أو اتخطبوا.
- إعلان رسمي للخطوبة عشان الناس كلها تعرف.
- إجراءات شهر الخطبة لاتعد ركنا في انعقادها بل أوصت بها الكنيسة منها للأضرار والمشاكل. يجوز للرئيس الديني الإغفاء من إجراءات الشهر عند الضرورة وتقدير ذلك متروك له.
- إجراءات شهر الخطوبة دي (الإعلان عنها) مش ركن أساسي في الخطوبة عشان تبقى صحيحة. لأ، الكنيسة بتتصح بيها عشان لو فيه أي مشكلة أو مانع للجواز يظهر قبل ما تحصل مشاكل أكبر. بس لو فيه "ضرورة" أو ظروف خاصة، الرئيس الديني (البطريرك أو المطران) يقدر يلغي الإجراء ده وميعملش شهر للخطوبة.
- يعني الإعلان ده مستحب مش إجباري، وممكن الكنيسة تلغيه لو فيه ضرورة

- ولا تجوز المعارضه الا من أشخاص معينين هم : زوج لأحد المتعاقدين أن فرض أن كان أحدهما متزوج وأراد أن يتزوج مرة أخرى أو الأب لأحدهما أو الجد أو الأم أو الجد لام أو أرشد الاخوه الاشقاء أو الاعمام ف الاخوال ف ابناء الاعمام ف ابناء الأخوال ف أبناء العمات ف أبناء الخالات

- يعني مش أي حد يقدر يعترض على الخطوبة دي القانون حدد أشخاص معينين بس هما اللي ليهم حق الاعتراض. مين هما بقي؟
- لو واحد فيهم كان متجوز قبل كده وعايز يتجوز ثاني، يبقى الزوج/الزوجة الأولى هي اللي تقدر تعترض.
- أبو الولد أو البنت، أو جدهم/جدتهم، أو أمهم، أو أخوهم الكبير، أو أعمامهم، أو أخوالهم، أو ولاد أعمامهم وأخوالهم، أو بنات عماتهم وخالاتهم.
- يعني الاعتراض بيكون من القراب المقربين بس عشان لو فيه مانع للجواز

- فإن تقدم أحد من هؤلاء بالمعارضه وجب عليه أن يتقدم بها في صورة تقرير إلى الرئيس الديني وان يذكر فيها اسمه وصفته والأسباب التي بنى عليها معارضته

- يعني لو حد من الناس دي حب يعترض، لازم يقدم اعتراضه ده بشكل مكتوب في صورة تقرير للرئيس الديني (البطيريك أو المطران). ويوضح فيه اسمه، صفته (قريبهم إزاي)، وإيه الأسباب اللي خلته يعترض على الخطوبة دي.
- يعني الاعتراض يكون مكتوب ويوضح السبب.
- يترتب على الاعتراض على الخطوبة وقف إجراءات الزواج فإذا قضي ب صحة الاعتراض بطلت إجراءات الخطوبة وإذا رفض الاعتراض امكن الخطيبين إتمام الزواج.
- **طب لو حد اعترض، إيه اللي بيحصل؟**
- وقف إجراءات الزواج: أول ما بيتقدم الاعتراض، كل إجراءات الزواج بتقف فوراً لحد ما القضية دي تتحل.
- لو الاعتراض طلع صح: لو القاضي أو الرئيس الديني لقي إن الاعتراض ده صح وعندهم حق، يبقى إجراءات الخطوبة دي بتبطل (كأنها مكنتش موجودة).
- لو الاعتراض اترفض: لو الاعتراض ده طلع مش صح أو ملوش أساس، يبقى الخطيبين يقدرُوا يكملوا زواجهم عادي

- **يعني الاعتراض بيووقف الجواز، لو صح يبقى الخطوبة باطلة، لو غلط يبقى الزواج يكمل.**
- وجاز لهما طلب تعويض ممن قدم الاعتراض إذا كان ثمة خطأ ارتكبه سبب لهما ضرراً.
- يعني لو اللي اعترض ده كان غلطان أو اعترض من غير وجه حق وسبب ضرر للولد والبنات اللي كانوا مخطوبين، يبقى الولد والبنات دول ليهم حق إنهم يطالبوه بتعويض عن الضرر اللي حصلهم ده.
- يعني اللي يعترض غلط ويزعل الناس، يدفع تعويض.

أسباب انقضاء الخطوبة (امتى الخطوبة بتخلص)

- الانقضاء الإرادي : هو الذي يؤدي إلى الزواج
- دي مش إنهاء للخطوبة، دي معناها إن الخطوبة نجحت والاتنين كملوا جواز. يعني انقضت الخطوبة عشان اتقفلت بالزواج خلاص

الانقضاء الغير إرادي وأسبابها هي (لما الخطوبة تخلص غصب عننا)

1. **وفاة أحد الخطيبين.** المهر أو ما اشترى من جهاز يسترده الورثة والهدايا لا يستردونها.
 - يعني لو واحد من الخطيبين (الولد أو البنات) توفي، الخطوبة بتخلص طبعاً. في الحالة دي
 - المهر أو جهاز العروسة (اللي اشترتيه من فلوس المهر) ورثة المتوفي ليهم حق يرجعوه.
 - الهدايا: الهدايا اللي كانت بينهم (زي خاتم الخطوبة) مبرجعهش.
 - يعني لو واحد مات، الخطوبة بتخلص، والمهر يرجع لورثة المتوفي، لكن الهدايا مبرجعهش.
2. **بطلان الخطبة:** نتيجة الاعتراض أو نتيجة رفع دعوى البطلان لعد توافر ركن من أركان انعقادها.
 - لو فيه اعتراض على الخطوبة وطلع صح، أو لو فيه ركن أساسي من أركان الخطوبة دي مكانش موجود من الأول، يبقى الخطوبة دي باطلة يعني كأنها مكنتش موجودة أصلاً.
 - يعني لو الخطوبة طلعت مش صحيحة من الأول، يبقى باطلة.

3. قيام مانع من موانع الزواج: كدخول أحدهما في الرهبنة.
- يعني لو ظهر سبب يمنع الجواز (زي إن واحد فيهم قرر يدخل دير ويبقى راهب أو راهبة)، يبقى الخطوبة بتخلص.
 - يعني لو ظهر مانع يمنع الزواج ، الخطوبة بتخلص.
4. الاتفاق على إنهاء الخطبة: وتنظم العلاقة على اساس ما اتفقا عليه ويتبنت الكاهن العدول في محضر يحرره.
- يعني لو الاتنين الخطيبين اتفقوا مع بعض إنهم ينهوا الخطوبة دي بالتراضي، يبقى خلاص الخطوبة بتخلص. والعلاقة بينهم بعد كده بتتحكم حسب اللي اتفقوا عليه هما. والكاهن بيكتب محضر بالاتفاق ده عشان يثبت إن الخطوبة خلصت بالاتفاق.
5. العدول عن الخطبة: يتبنت الكاهن العدول في محضر يحرره ويضمه الى عقد الخطبة بل والكاهن يخطر الطرف الآخر بالعدول حتى يتحلل من الخطبة.
- دي بقى لو طرف واحد بس قرر ينهي الخطوبة (يعدل عن الخطوبة). الكاهن برضه بيسجل ده في محضر رسمي، وبيبلغ الطرف الثاني إن الخطوبة خلاص انتهت، عشان العلاقة بينهم تخلص رسمياً

أحكام العدول عن الخطبة (إيه اللي بيحصل لو واحد فسخ الخطوبة)

- أولاً: حق العدول وعبء الإثبات
- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة بارادته المنفردة. يقع عبء إثبات مبرر العدول على من يعدل عن الخطبة.
- زي ما قلنا، أي واحد من الخطيبين (الولد أو البنت) ليه حق إنه ينهي الخطوبة لوحده ومن غير موافقة الطرف الثاني. بس لو واحد فيهم قرر ينهيها، هو اللي عليه إنه يثبت إن عنده سبب معقول ومبرر للفسخ ده، مش يفسخ كده من غير سبب.
- الزتونة أي طرف يفسخ بمزاجه، بس لازم يثبت إن ليه سبب معقول

ثانياً: الآثار المالية للعدول عن الخطبة (المهر والهدايا والتعويضات) مهمة

- دي بقى حنة مهمة أوي عشان نعرف مين هيرجع إيه ومين هياخد إيه لو الخطوبة اتفسخت.
- 1. بالنسبة للمهر (فلوس الشبكة)
 - الكلام الأصلي من الكتاب: الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس: يضيع المهر على الخاطب أن عدل عن الخطبة بغير مبرر، وإن عدلت المخطوبة بغير مبرر التزمت برد المهر. عند الأقباط وبرد الضعف عند السريان. الكاثوليك يرد المهر في كل الأحوال سواء العدول عن الخطبة كان مبرر أو غير مبرر.

- يعني يا رجاله الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس
- لو الولد فسخ الخطوبة من غير سبب كويس المهر اللي دفعه بيضيع عليه وميقدرش يسترده.
- لو البنت هي اللي فسخت الخطوبة من غير سبب كويس: لازم ترجع المهر اللي خدته كله للولد.
- (عند السريان بيسموها رد الضعف يعني قيمة المهر).
- الكاثوليك: الكاثوليك عندهم قاعدة مختلفة: سواء الولد أو البنت هما اللي فسخوا الخطوبة، وسواء كان فيه سبب أو مفيش سبب، المهر بيرجع تاني للطرف اللي دفعه في كل الأحوال

- يبقى الأرثوذكس والسريان: اللي يفسخ من غير سبب يضيع عليه أو يرجع المهر. الكاثوليك: المهر بيرجع في كل الأحوال

2. بالنسبة للهدايا (الخاتم والدبلة وغيرها)

- الكلام الأصلي من الكتاب: الأقباط الأرثوذكس تضيع على الخاطب أن عدل بغير مبرر, تلتزم المخطوبة برد الهدايا القائمة لا المستهلكة إذا هي من عدلت بغير مبرر. والسريان الأرثوذكس تضيع على الخاطب أن عدل بغير مبرر, تلتزم المخطوبة برد الهدايا القائمة وقيمة الهدايا المستهلكة. البروتستانت تضيع الهدايا العينية على الناكث خاطبا أو مخطوبا عند العدول عن الخطبه بغير مبرر

• نفهم من كدا

- الأقباط الأرثوذكس:
- لو الولد فسخ الخطوبة من غير سبب: الهدايا اللي قدمها بتضيع عليه.
- لو البننت فسخت الخطوبة من غير سبب: لازم ترجع الهدايا اللي لسه موجودة (مش اللي استهلكتها أو ضاعت).
- السريان الأرثوذكس:
- لو لولد فسخ الخطوبة من غير سبب: الهدايا بتضيع عليه.
- لو البننت فسخت الخطوبة من غير سبب: لازم ترجع الهدايا اللي لسه موجودة، وكمان قيمة الهدايا اللي استهلكتها أو ضاعت.
- البروتستانت: سواء الولد أو البننت هما اللي فسخوا الخطوبة من غير سبب: الهدايا اللي كانت بينهم بتضيع على الطرف اللي فسخ (الناكث) ومبيرجعش منها حاجة

• 3 بالنسبة للتعويض (مين يدفع تعويض للطرف الثاني)

- الأقباط الأرثوذكس يحكم على من يعدل عن الخطوبة واصاب الطرف الآخر ضررا بالتعويض إذا كان ضياع مهر أو الهدايا أقل من قيمة الضرر. البروتستانت والكاثوليك يحكم على من يعدل عن الخطبه بغير مبرر بتعويض الطرف الآخر عما اصابه من ضرر.

- يبقى الأقباط الأرثوذكس: لو واحد فيهم فسخ الخطوبة وسبب ضرر للطرف الثاني، ممكن القاضي يحكم بتعويض، خصوصاً لو قيمة المهر والهدايا اللي ضاعت أقل من قيمة الضرر الحقيقي اللي حصل.
- البروتستانت والكاثوليك: عندهم الموضوع أوضح. لو واحد فيهم فسخ الخطوبة من غير مبرر وسبب ضرر للطرف الثاني، لازم يدفع تعويض عن كل الأضرار اللي حصلت للطرف الثاني.
- الزتونة لو الفسخ تسبب في ضرر فعلي للطرف الثاني، لازم يدفع تعويض (خاصة عند البروتستانت والكاثوليك).

الزواج وخصائصه وشروطه

خصائص الزواج المسيحي

مميزات الزواج عند المسيحيين يعني إيه الحاجات اللي بتميز الزواج ده عن أي جواز ثاني أو أي عقد ثاني الكاتب بيقولك إن الجواز المسيحي ده ليه أربع خصائص أساسية كده لو فهمتهم هتبقى فل الفل

أول حاجة الزواج ده نظام قانوني مش مجرد عقد عادي

يعني إيه الكلام ده يعني الزواج ده مش زي أي عقد اتفاق بين اتنين يكتبوا فيه اللي هما عايزينه لأ القانون هو اللي بيحدد كل حاجة فيه يعني إيه حقوقك وإيه واجباتك وإيه آثاره كل ده القانون بيحدده مش الأطراف اللي بيتفقوا عليه وده بيفرق عن باقي العقود اللي الأطراف هما اللي بيحددها شروطها براحتهم لكن في الزواج ده القانون هو اللي بيتدخل عشان يعمل أسرة ومينفعش إن شروط الأسرة دي تكون حسب مزاج أي حد ده أساس الزواج وده نظام مش عقد مؤقت زي أي عقد ممكن يتفسخ في أي وقت لأ الزواج ده نظام دائم ومستمر فمينفعش يبقى فيه فسخ كده بسهولة أو إنهاء من طرف واحد كمان بيقولك إن الرضا لو هو ركن أساسي في الجواز ده لكن مش معناه إنك تعمل اللي أنت عايزه في الزواج ده لأ ده الرضا ده مطلوب عشان الشخص يوافق على إنه يدخل في وضع قانوني معين له أحكامه الخاصة يعني هو بيوافق على النظام ده مش على عقد عادي والقانون هو اللي بيحدد كل أحكام الجواز ده وإزاي بيتعامل مع العلاقات اللي فيه عشان كده الموضوع مش مجرد حرية شخصية مطلقة لأ ده بيخضع لنظام قانوني عشان يحمي الأسرة والمجتمع

ثاني حاجة الزواج ده نظام شكلي

يعني إيه شكلي يعني مش كفاية إن الولد والبنت يوافقوا على بعض ويقولوا أنا موافق وأنا موافقة وخلاص لأ لازم يكون فيه إجراءات رسمية معينة وتتعمل في الكنيسة لازم رجل الدين اللي هو القسيس أو الكاهن هو اللي يعملها لازم يكون فيه صلاة وطقوس معينة لازم يكون فيه شهود على الجواز ده عشان الزواج ده يبقى صحيح لو الإجراءات والطقوس دي متعملتش يبقى مفيش جواز أصلاً يعني مش مجرد موافقتهم هي اللي بتحللهم لبعض لأ صلاة الإكليل دي هي اللي بتحللهم لبعض وده بياكد إن الجواز ده مش عقد عادي ده ليه شكل معين وإجراءات دينية لازم تتم

ثالث حاجة الزواج ده علاقة فردية

يعني إيه فردية يعني بين راجل واحد وست واحدة وبس مفيش عندهم تعدد زوجات زي الإسلام يعني الرجل مينفعش يتجوز أكثر من ست في نفس الوقت وكمات الست مينفعش تجمع أكثر من راجل في نفس الوقت ده أساس الجواز عندهم عشان كده لو واحد فيهم اتزوج ثاني وهو لسه متزوج الأولاني الجواز الثاني ده بيبقى باطل تماماً ده بياكد إن الزواج ده مبني على علاقة خاصة بين اتنين وبس

رابع حاجة ودي الأهم الزواج ده علاقة أبدية

يعني إيه أبدية يعني الزواج ده معمول عشان يبقى للأبد مش مؤقت لو الجواز اتعمل صح يبقى الرباط ده مبيتحلش طول ما الزوجين عايشين يعني مفيش طلاق كده سهل أو فسخ بسيط زي أي عقد ثاني الزواج ده مبيخلصش إلا بالموت وده من أساسيات العقيدة المسيحية إن الزواج رباط مقدس وأبدى

بص يا معلم الملخص المفيد هنا إن الجواز المسيحي مش لعبة ولا اتفاق عادي ده نظام قانوني له قواعده وشكله وإجراءاته وهو بين راجل وست واحدة وللأبد عشان يعملوا أسرة صحيحة ومقدسة

الزواج الأبدي

أولاً الزواج علاقة أبدية عند المسيحيين

يعني إيه الكلام ده يعني إن الزواج لو اتعمل صح بيبقى رباط مبيتحلش طول ما الزوجين عايشين يعني مينفعش يطلقوا كده بسهولة إلا لو حصل زنا بس ده مش على طول الخط وفي الكتاب المقدس سيدنا المسيح قال اللي يطلق مراته إلا لو كانت زانية ويتجوز واحدة تانية يبقى كده بيزني وده بياكد إن الزواج مبيتفكش خالص عندهم ده كلام القديس بولس الرسول وكمالكاثوليك بيقولوا إن الزواج ده مقدس ومن أيام القرن الثامن كده هما بيعتبروه مبيتحلش لأي سبب خالص يعني الجواز ده مبيخلصش عندهم إلا بالموت بس دول الكاثوليك أما الأرثوذكس دول بقى بيتوسعوا شوية في أسباب التطليق يعني ممكن يطلقوا لو حصل زنا أو لو واحد غير دينه وده اللي شرحناه بالتفصيل قبل كده والإنجيليين هما كمان بيسمحوا بالطلاق لو حصل زنا أو لو واحد ساب دينه المسيحي وده كله هنشرحه بالتفصيل أكثر بعدين والقانون المصري ده اللي هو المادة ستة وخمسين من قوانين السريان الأرثوذكس بتأكد إن الزواج ده بين راجل وبنت ربنا اللي أيد العلاقة دي وإن الراجل يسبب أبوه وأمه ويلتصق بمراته يعني يبقى مرتبط بيها جداً ده بياكد على قدسية الزواج واستمراريته عندهم

ثانياً تعريف الزواج وخصائصه في شرايع اليهود

الزواج في شريعة اليهود الربانيين على إنه ارتباط الراجل بالسنة عشان يكونوا أسرة وده زي ما القانون بتاعهم بيقول بالظبط

والزواج عند اليهود بمذهبيهم الربانيين والقرايين ده مبيختلفش كثير في مميزاته عن الجواز عند المسيحيين يعني هو كمان نظام قانوني مش مجرد عقد عادي كده وخلص والمادة ستة وخمسين من كتاب الأحوال الشخصية بتاع ابن شمعون بتحدد ثلاث أركان أساسية للزواج عندهم أول ركن هو إن السنة تسمى نفسها للراجل يعني توافق عليه وإنها تقبله حتى لو هو أداها خاتم صغير كده كرمز للموافقة ده معناه موافقتها الصريحة عليه وده الأركان الأساسية للجواز عندهم زي ما هنشرح بالتفصيل

شروط الزواج لغير المسلمين

يعني عشان الزواج يبقى صح وسليم لازم يكون فيه شوية شروط معينة متوفرة الشروط دي ليها نوعين يا إما شروط أساسية وجوهرية ودي اسمها الشروط الموضوعية زي إن الطرفين يكونوا موافقين على الزواج برضاهم الكامل وميكونش فيه أي مانع يمنع الجواز ده خالص زي قرابة معينة أو أي حاجة قانونية تانية تمنع الزواج يا إما شروط تانية اسمها الشروط الشكلية ودي اللي ليها علاقة بطريقة عمل الزواج يعني الزواج لازم يتم بشكل ديني معين زي ما قوانين المسيحيين واليهود بتقول بالظبط عشان كده قناه قانون بالبلدي هيوضح الشروط دي كلها بالتفصيل في جزئين أول جزء هنشرح الشروط الأساسية الجوهرية وبعدين هنشرح الشروط الشكلية اللي ليها علاقة بطريقة الزواج وإزاي بيتعمل في الكنيسة أو المعبد

الفرع الأول الشروط الموضوعية أولاً: الرضا بالزواج

٦٣) ضرورة توافر الرضا:

الرضا بالزواج عنصر أساسي لانعقاده، ولا يغني عنه ركن الشكل، ويتم الرضا بالزواج من شخصين من جنس مختلف أي رجل وامرأة وأن يصدر التراضي منهما معاً، وأن يكون هذا الرضا حالاً؛ بمعنى أن إرادة الزوجين يجب أن تنصرف إلى الزواج حالاً.

أما الاتفاق على الزواج في المستقبل فلا يتم به الزواج وإن كان من الممكن اعتباره وعداً بالزواج أي خطبة، لا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من حق الطرفين في المعاشرة الجنسية.

ويشترط أن يكون الرضا بالزواج موجوداً، وأن يكون خالياً من العيوب.

٦٤) وجود الرضا:

يشترط أن يصدر الرضا من شخص له القدرة القانونية على إصداره، وهذه القدرة ترتبط بالسن، فمتى بلغ الرجل ١٨ سنة كاملة، والأنثى ١٦ سنة في شريعة الأقباط الأرثوذكس تمتع بهذه القدرة القانونية.

وفي شريعة الكاثوليك تنص المادة (١/٥٨)، من الإرادة الرسولية على أنه: «لا يصح زواج الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره، ولا زواج المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها».

وفي شريعة البروتستانت تنص المادة العاشرة من قانون الإنجلييين الوطنيين

الرضا بالزواج لغير المسلمين

الشروط الموضوعية بتاعت الزواج وأول حاجة وأهم حاجة في الشروط دي هي أولاً الرضا بالزواج

1. ضرورة توافر الرضا

هنا بيقولك إن الرضا في الزواج أساسي جداً عشان الزواج يكون صح ومينفعش نستغنى عنه بأي شكل من الأشكال يعني مش كفاية الشكل بس لازم فيه رضا كمان الجواز بيتم لما راجل وست من جنسين مختلفين يوافقوا هما الاثنين مع بعض كده وكمان الموافقة دي لازم تكون حالاً يعني إرادة الاثنين تكون رايحة للزواج دلوقتي حالاً مش بعدين عشان كده لو الاتفاق على الزيجه ده لسه في المستقبل زي الخطوبة كده ده ميتسماش زواج الخطوبة دي مبيتربش عليها الحقوق اللي في الجواز زي العلاقة

الزوجية وكم ان بيقولك ان الموافقة دي على الزواجه لازم تكون موجودة وسليمة مفيش فيها أي مشاكل أو عيوب

2. وجود الرضا

عشان الموافقة دي تبقى صحيحة لازم اللي بيوافق يكون ليه قدرة قانونية إنه يوافق على الجواز ده والقدرة دي مرتبطة بالسن يعني الرجل لو وصل 18 سنة كاملة والبنت لو وصلت 16 سنة في شريعة الأقباط الأرثوذكس بيكون عندهم القدرة دي إنهم يوافقوا على الجواز أما عند الكاثوليك فالقانون بتاعهم بيقول إن الرجل ميتجوزش قبل ستة عشر سنة والبنت ممتجوزش قبل أربعة عشر سنة وكم ان عند البروتستانت فالراجل مينفعش يتجوز قبل تمتاشر سنة والبنت قبل ستاشر سنة على الأقل

3. كيفية التعبير عن الإرادة

هنا بقى بيقولك إزاي بنعبر عن الموافقة دي بتاعت الجواز الموافقة ممكن تكون بالكلام يعني الواحد يقول بلسانه إنه موافق على الجواز وممكن كمان تكون بالإشارة اللي توضح إنه موافق لو مبيقدرش يتكلم أو حتى بالسلوك اللي يدل على إنه موافق وده بيعتبر موافقة وكم ان السكوت اللي يكون معناه موافقة بيعتبر موافقة يعني لو الست اتسألت على الجواز وسكتت في ظروف معينة ده ممكن يتفهم إنه رضا وموافقة منها

سلامة الرضا وعيوب الإرادة لغير المسلمين

بص يا معلم سلامة الإرادة من العيوب ودي تالت نقطة في الشروط الموضوعية للزواج

سلامة الإرادة من العيوب

القانون المدني بتاعنا بيعرف عيوب الإرادة اللي ممكن تبوظ أي عقد زي الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال طب هل كل العيوب دي بتطبق على الجواز هو ده السؤال اللي بنجواب عليه

في الأول لازم تعرف إن عقد الجواز بيختلف شوية عن أي عقود تانية لأن الإرادة فيه يعني الموافقة ليه دور محدود مش زي باقي العقود يعني أنت بتوافق على شوية شروط أساسية القانون هو اللي محددتها مش أنت اللي بتنفق عليها براحتك زي ما يكون في عقد بيع مثلاً

أهمية الموضوع ده إيه بقى إن القضاء والقانون بتاعنا بيحاول يضيق شوية من الأخذ بعيوب الإرادة دي في الجواز ليه عشان الجواز ده رابطة قوية مش أي حاجة تبوظها عشان ميتهدش الجواز بسهولة وخصوصاً إن ساعات بيحصل إن طرف في الجواز بيدعي إن الموافقة بتاعته كان فيها عيب عشان عايز يخلص من الجواز ده وممكن تكون دي طريقة سهلة وممكن كمان يكون السبب في ده إن عقد الجواز مش مبني على الأرباح المادية زي العقود التجارية عشان كده مبنصوصش إن الاستغلال يكون عيب في عقد الجواز لأن الاستغلال ده دائماً بيكون في العقود المالية اللي فيها توازن اقتصادي فلما واحد يستغل الثاني مالياً لكن في الجواز الوضع مختلف

وكمآن مبنٲصورش الٲدليس اللى هو الخداع عيب لوحدٲ في الجواز ليه لأن الٲدليس ده دايماً بيخلي اللى اٲخدع يقع في غلط يعني الٲنٲيجة واحدة عشان كده لو حصل ٲدليس القانون بيركز على الغلط اللى حصل بسبب الٲدليس ده وبيشوفه هو العيب الأساسى والموضوع ده بيشمل أى كذب أو إخفاء حقيقة أدٲ لغلط

عشان كده إحنا هنا هٲتكلم بالٲفصيل عن عيوب الإرادة اللى ممكن ٲبوظ عقد الجواز وهى الغلط والإكراه بس

بعد كده في نقطة ثانية اسمها الغلط

أولاً الغلط

المادة ستة وستين من مجموعة الأقباط الأرٲوذكس دي قانونهم القديم اللى معمول في سنة ألف تسعمائة ثمانية وٲلاثين ٲتوضح إن مينفعش الطعن في جواز واحد من الزوجين إلا لو كان الطرف الٲتاني اٲخدع فيه يعني لازم يكون الغلط ده نٲيجة غش وده كمان الحكم اللى بيمشي في المحاكم ٲتاعتنا عشان كده بيقولك لو فيه غش في بكارة الزوجة مثلاً وٲم إثبات إنها مكٲتش بكر وده كان بسبب سلوك مش كويس منها أو لو ادعت إنها مش حامل وبعدين ٲثبت إنها كانت حامل فعلاً ده بيعتبر غلط نٲيجة غش وده ممكن يخلي الزواج ده مش صحيح

عن الغلط في الزواج لغير المسلمين

الغلط كعيب من عيوب الإرادة في الجواز نقطة مهمة جداً وٲٲيجي في الامٲتحان

هنا بيقولك إن مجموعة الأقباط الأرٲوذكس اللى هى القانون ٲتاعهم القديم اللى كان معمول في سنة ألف تسعمائة ثمانية وٲلاثين في المادة ستة وستين ٲتاعته كانت ٲتقول إن الطالب اللى هو اللى عايز يطلب إن الجواز يبقى باطل ملوش الحق ده إلا لو كان الغلط اللى حصل معاه كان بسبب غش أو لو الجواز ده كان هٲٲسبب في مشاكل كبيرة أو منازعات

والغلط ده القانون بيعتد بيه في حالتين اٲنتين بس

الحالة الأولى هي إذا وقع غش في بكارة الزوجة يعني لو الزوجة ادعت إنها بكر وعذراء وبعدين ٲثبت بالدليل القاطع إنها مكٲتش بكر وده كان بسبب سوء سلوك منها مش بسبب عملية جراحية أو أى سبب ٲتاني يبقى في الحالة دي الجواز مبيكونش صحيح

الحالة الثانية هي إذا ادعت خلوها من الحمل يعني لو الست دي قبل الجواز ادعت إنها مش حامل وٲثبت بالدليل إنها كانت حامل فعلاً يبقى برضه هنا الجواز مبيكونش صحيح

وهنا بيقولك إن المحكمة عشان ٲبطل الجواز ده لازم الغلط يكون نٲيجة غش يعني مش مجرد غلط عادي لأ لازم الطرف الٲتاني يكون خدع الطرف الأولاني فيه يعني لو الست ادعت إنها مش حامل أو إنها بكر وبعدين ٲثبت العكس ده هنا فيه غش واضح وده بيخلي الجواز مش صحيح

بعد كده في نقطة تانية اسمها الغلط في شريعة الكاثوليك

هنا القانون الكنسي للكاثوليك في المادة رقم أربعة وسبعين من قانونهم اللي اسمه الإرادة الرسولية بيقول إن الغلط في الجواز ده ممكن يكون ليه حالتين تانية

واحد الغلط في الشخص يعني لو واحد فاكّر إنه بيتجوز فلانة وطلعت واحدة تانية خالص وده بيخلي الجواز باطل عندهم

2. الغلط في صفة الشخص يعني لو فيه غلط في صفة جوهرية في الطرف الثاني بس بيقولك إن الغلط ده لو كان سبب في العقد يعني هو اللي خلى الشخص يوافق على الجواز مبيخلش الجواز باطل إلا في حالة واحدة بس لو الغلط ده كان راجع لإن الشخص ده كان فاكّر إن اللي بيتجوزها حرة وطلعت عبدة مثلاً أو العكس وده كان بيحصل زمان وبيقولك إن النص ده بيوضح إن الغلط في شخص الزوج أو الزوجة بيخلي الجواز باطل في شريعة الكاثوليك وده زي ما هو موجود في شريعة الأرثوذكس أما بالنسبة للغلط في الصفة فده ملوش تأثير كبير في الجواز عند الكاثوليك إلا لو الغلط ده كان في الشخص نفسه أو كان بيعتقد إنه بيتجوز شخص حر وطلع عبد وده طبعاً الكلام ده دلوقتي ملوش وجود بعد ما نظام العبودية ده اتلغى خلاص

بعد كده في نقطة تالته اسمها الغلط في شريعة البروتستانت .. اصحي للكلام

هنا بيقولك إن قانون البروتستانت مفيش فيه أي نص صريح بيتكلم عن الغلط كعيب يبوظ الرضا في الزواج بس الكاثوليك عندهم قاعدة مختلفة بتقول إن لو الرضا ده كان معيب بسبب الغلط يبقى الجواز ممكن يكون باطل وده بيخلي شريعة البروتستانت هنا مختلفة شوية عن الكاثوليك

الإكراه كعيب من عيوب الإرادة في الزواج يعني إيه إكراه في شريعة الأقباط الأرثوذكس. يعني إمتى الجواز يبقى قابل للإبطال لو فيه واحد من الطرفين موافقش برضاه الكامل أو كان في ظروف غصبته على الجواز. وبتعرف الإكراه ده على إنه "الرغبة اللي بتدخل في نفس واحد من الزوجين من غير حق" وبتخليه يحس بخطر كبير عليه في حياته أو جسمه أو شرفه أو فلسفه لو موافقش على الجواز. وكمان بتوضح إن القاضي هو اللي بيقرر إذا كان فيه إكراه ولا لا، ولازم يبص على نوع الإكراه وسن الطرف اللي اتعرض للإكراه وحالته الاجتماعية والصحية، وأي ظروف تانية ممكن تكون أثرت عليه.

2. النقطة الثانية موافقة الولي أو الأقارب على زواج القاصر مهمة في شريعة الأقباط الأرثوذكس.

هنا بيقولك إن الأقباط الأرثوذكس مبيسمحوش إن الراجل يتجوز قبل سن 25 سنة والست قبل سن 21 سنة إلا لو القاضي سمح بكده. وكمان بتوضح إن لو واحد بلغ السن دي بس لسه ميعتبرش "راشد" قانونياً، لازم يكون فيه موافقة من وليه عشان الجواز يبقى سليم وميقاش قابل للإبطال.

3. النقطة الثالثة تثبت الولاية للأب يعني مين هو الولي اللي ليه حق يوافق على جواز القاصر ده. بتقول إن الأب هو أول واحد، ولو مات هو اللي بيولي غيره، ولو معملش كده يبقى الترتيب بيبكون الجد، وبعدين الأم لو متجوزتش تاني، وبعدين الجد للأم، وبعدين الأخ الأكبر الشقيق، وبعدين الأخ لأب، وبعدين الأخ للأم، وبعدين الأعمام، وبعدين الأخوال، وبعدين ولاد الأعمام، وبعدين ولاد الأخوال، ولو كل دول مش موجودين المحكمة هي اللي بتعين ولي من باقي الأقارب أو من غيرهم.

الولي ده رفض يجوز القاصر، ممكن القاضي يجبر الولي على الموافقة لو شاف إن ده في مصلحة القاصر

ثانيا موانع الزواج لغير المسلمين

يعني إيه موانع الزواج هي اي ظرف أو أي حاجة تحصل وتخلي الجواز ده مينفعش يتعمل أو يبطل الجواز ده أصلاً أو يبقى حرام

وبيقولك إن الموانع دي بتتقسم لحاجات كتير

أولاً تقسيم الموانع حسب طبيعتها

بتتقسم لموانع مؤبدة ودي موانع دائمة يعني بتفضل موجودة طول العمر زي مانع القرابة إنك متقدرش تتجوز قريبتك أبداً أو اختلاف الدين ودي حاجات بتمنع الجواز طول ما هي موجودة ولما المانع ده بيروح ممكن الجواز يبقى مسموح بيه

وبنتقسم برضه لموانع مطلقة ودي موانع بتخلي أي جواز باطل خالص زي إن الشخص يكون متجوز بالفعل ملوش يتجوز تاني وموانع نسبية ودي موانع بتمنع الجواز بالنسبة لشخص معين بس زي قرابة الدم يعني ميقدرش يتجوز قريبه لكن يقدر يتجوز أي حد تاني

ثانياً تقسيم الموانع حسب وضوحها

بتتقسم لموانع علنية شائعة ودي موانع معروفة وظاهرة ويقدر الواحد يكتشفها بسهولة زي كفر القضاء اللي هو اختلاف الدين أو قرابة الدم الشرعية وفي موانع تانية مستترة ودي اللي مبيتكشف عنها بسهولة زي قرابة الدم اللي مش شرعية

ثالثاً موانع الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس

هنا شريعة الأقباط الأرثوذكس في المجموعة بتاعتهم اللي صدرت سنة ألف تسعمائة خمسة وخمسين ذكرت موانع الجواز دي وهي كذا حاجة أولها مانع القرابة يعني متجوزش قريبتك و اختلاف الديانة أو المذهب اللي هو اختلاف الدين أو المذهب ده بيمنع الجواز و المصاهرة يعني أقارب الزوجة أو الزوج و التبني يعني لو متبني حد ميتجوزش منه و العدة ودي الفترة اللي الست بتستناها بعد طلاق أو وفاة جوزها قبل ما تتجوز تاني و قيام زواج سابق يعني تكون لسه متجوز و الطلاق لعله الزنا يعني لو

اتطلقت بسبب الزنا و العجز الجنسي اللي هو عدم القدرة على العلاقة الزوجية و الجنون اللي هو يكون فيه مرض عقلي و قتل الزوج ودي من الموانع المهمة عندهم

رابعاً موانع الزواج في شريعة الكاثوليك

شريعة الكاثوليك بترجع للمادة خمسة وعشرين وما بعدها من حاجة اسمها الإرادة الرسولية ودي بتحدد الموانع عندهم بشكل تفصيلي أكثر

خامساً موانع الزواج في أحكام الأسرة لغير المسلمين عامة

بيقسم الموانع دي تاني لموانع محرمة وموانع مبطلّة وبيفرق بين الموانع العلنية والموانع المستترة الموانع المبطلّة ودي حاجات زي مانع السن يعني يكون سنك صغير أوي و اختلاف الدين و العجز الجنسي و الجنون و الانخراط في سلك الرهبنة يعني تبقى راهب أو راهبة و أن يكون الرجل صاحب وظيفة كهنوتية يعني لو قسيس أو كاهن و الجريمة لو عمل جريمة معينة و الخطف و القرابة بالدم و المصاهرة و القرابة الروحية و القرابة القانونية كل دي حاجات بتخلي الجواز باطل عندهم

سادساً موانع الزواج في شريعة الإنجيليين

أما بالنسبة للإنجيليين فالكتاب بيقولك إن الموانع دي كلها بيتم شرحها بالتفصيل في الشرايع الثانية بتاعتهم

المكثف هنا هيقسم الموانع لطائفتين وده اللي هيبدأ شرحه بعد كده

موانع الزواج ومسألة السن والعجز الجنسي لغير المسلمين

بنكمل كلامنا عن موانع الزواج في الشرائع المسيحية ودي حاجة مهمة بتخلي الجواز مينفعش يتعمل

أولاً مانع السن

هنا بيقولك إن الجواز ده بيعمل على الطرفين الراجل والست التزامات اجتماعية كتير عشان كده الشرائع المسيحية كلها حرصت تحط حد أدنى للسن اللي ينفع يتجوزوا فيه عشان مينفعش الجواز يتم قبل ما يوصلوا للسن ده وكمّان تحديد السن ده بيختلف من زمان لزمان ومن مكان لمكان وموش بيرجع لقاعدة دينية ثابتة

اشرحك بالتفصيل

- شريعة الأقباط الأرثوذكس بتحدد سن الجواز للراجل تمتاشر سنة أما للمرأة فستاشر سنة وده حسب المادة خمسة عشر من مجموعة سنة ألف وتسعمائة خمسة وخمسين

- عند السريان الروم سن الجواز خمسة عشر سنة
- عند الكاثوليك سن الجواز للراجل ستاشر سنة وبالنسبة للمرأة أربعة عشر سنة وده في المادة سبعة وخمسين من الإرادة الرسولية بتاعتهم
- أما البروتستانت فسن الجواز عندهم بيكون حسب المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية

في نقطه في الكتاب بتوضح أن طائفة الإنجيليين عدلوا قرار المجلس الأعلى الإنجيلي اللي كان في عشرة ديسمبر سنة ألف تسعمائة ثلاثين بقى سن الجواز للراجل تمتاشر سنة و الست ستاشر سنة

وببضيف معلومة مهمة من قرار وزارة العدل اللي بلائحة الموثقين اللي بيشتغل بيها من أول يناير سنة ألف وتسعمائة ستة وخمسين والمادة ثمانية وعشرين منه بتقول إن ممنوع توثيق عقد الجواز لو كان سن الراجل أقل من تمتاشر سنة و سن الست أقل من ستاشر سنة

وفي الآخر بيأكد إن الشرائع الخاصة دي ليها حدود سن معينة ولو الواحد متجوزش في السن ده فعدم بلوغ السن اللي متحدد بيخلي الجواز غير صحيح

ثانياً العجز الجنسي

النقطة الثانية في موانع الجواز هي العجز الجنسي وده معناه إنعدام القدرة الذاتية على الاتصال الجنسي اللي ينفع لإتجاب الأطفال سواء كان النقص ده موجود عند الراجل أو عند الست

وبيقولك إن العجز ده ممكن يكون موجود قبل الجواز أو يظهر بسبب طارئ بعد الجواز وطبعا حكمه بيختلف في الحالتين دول وده هنشرحه بالتفصيل بعد كده

والعجز الجنسي ده ممكن يكون مطلق يعني مينفعش مع أي شخص خالص أو ممكن يكون نسبي يعني ينفع مع شخص معين ومينفعش مع غيره وده اللي هيتشرح برضه بالتفصيل

موانع الزواج ومسألة السن والعجز الجنسي لغير المسلمين

بصوا يا بتوع قانون بالبلدي موانع الزواج في الشرائع المسيحية ودي حاجة مهمة بتخلي الجواز مينفعش يتعمل

ثالثاً مانع القرابة

القرابة دي بتعتبر مانع للجواز لو وصلت لدرجة معينة في الشرائع كلها وكمان فيه مبدأ موجود في التوراة بيقول لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة وده بيوضح حرمانية الجواز من الأقارب

والقربة الللي بتمنع الجواز ممكن تكون كذا نوع* يا إما قرابة نسب أو قرابة دم ودي القرابة العادية الللي بينا وبين أهلنا يا إما قرابة مصاهرة أو قرابة قانونية ودي بتكون عن طريق الجواز أو التبني مثلاً يا إما قرابة روحية ودي الللي بتيجي من إنهم بيشاركوا في طقوس دينية معينة

أ - قرابة النسب (قرابة الدم)

قرابة النسب دي ممكن تكون مباشرة أو غير مباشرة القرابة المباشرة دي بتكون بين أشخاص واحد منهم بيعتبر فرع للتاني والتاني أصل ليه زي الأب وابنه أو الجد وحفيده يعني بتمشي على خط مستقيم كده فوق وتحت وبتحسب درجة القرابة دي على أساس كل درجة من غير ما تحسب الأصل نفسه

أما بالنسبة للقرابة غير المباشرة أو قرابة الحواشي ودي بتكون بين أشخاص مش واحد أصل للتاني ولا فرع زي الأخ وأولاد العم وهنا بتحسب درجة القرابة بالصعود من الفرع ده للأصل المشترك وبعدين النزول للفرع التاني وكل فرع فيهم بيعتبر درجة واحدة

مفيش خلاف في الشرائع المسيحية كلها على إن الجواز بين الللي بيجمعهم قرابة مباشرة على الخط المستقيم محرم تماماً مهما كانت درجة القرابة دي يعني مينفعش الأب يتجوز بنته ولا الجد يتجوز حفيده وهكذا وده بيعتبر تحريم أبدي

والمادة أربعة وستين من الإرادة الرسولية وضحت إزاي بيتحسب درجات قرابة الدم بتقول إن في الخط المستقيم الللي هو القرابة المباشرة بنعد عدد الأشخاص ماعدا الأصل أما في الخط المنحرف الللي هو القرابة غير المباشرة بنعد أوجه القرابة كلها لحد الأصل المشترك بينهم وده كله عشان نعرف مين ينفع يتجوز مين ومين مينفعش يتجوز مين بسبب القرابة دي

ب : مانع القرابة بالمصاهرة والقرابة القانونية في الزواج لغير المسلمين

بص دي هي القرابة الللي بتيجي من الجواز الصحيح حتى لو الجواز ده متعملش فيه علاقة يعني مجرد

العقد بس و*القرابة دي بتعتبر مانع للجواز والشرائع المسيحية بتختلف في تفاصيلها

• ففي شريعة الأقباط الأرثوذكس المادة واحد وعشرين من المجموعة بتاعت سنة ألف وتسعمائة وخمسين بتقول إن المصاهرة بتمنع الراجل يتجوز من كذا حد

• أصول مراته وفروعها يعني ميقدرش بعد ما مراته تموت يتجوز أمها أو بنتها الللي خلفتها من جوز تاني أو بنت ابنها أو بنت بنتها الللي هما أحفادها

• زوجات أصوله وزوجات فروعهم وزوجات أعمامهم وأخوالهم* يعني ميقدرش يتجوز مرات جده أو مرات أبوه أو مرات ابنه أو مرات حفيده أو مرات بنت بنته

• أخت زوجته وأولادها ونسلها يعني ميقدرش يتجوز أخت مراته أو عيالها

• زوجة أخيه وأصولها وفروعها

• بنت عمه وزوجته وعمه وزوجة خالته وزوجة خاله

• أخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت ابنه وأخت زوج بنته

• وكل ده بينطبق على الست كمان يعني الللي بيحرم على الراجل يحرم على الست

ج - القرابة القانونية

القرابة القانونية دي هي القرابة اللي ملهاش علاقة بالدم أو المصاهرة بس القانون بيعتبرها قرابة

وبتقسم لتلات أنواع

- واحد القرابة الروحية
- اثنين قرابة الرضاع
- ثلاثة قرابة التبني

1. القرابة الروحية

دي هي القرابة اللي بتيجي بين الإشبنيين اللي هما العراب أو الأب الروحي والطفل اللي بيتعمد ووالديه من جهة ثانية وهو بيعتبر بمثابة الأب الروحي بس المجموعات الحديثة للأقباط الأرثوذكس مبيعتهروش القرابة دي مانع للجواز يعني عادي ممكن يتجوزوا

2. قرابه الرضاعه

3: قرابة الرضاع

إيه الموضوع ده؟

- بيقولك إن في الشريعة الإسلامية، أي حد بيبكون محرم عليك تتجوزه بسبب النسب (يعني لو ابن عمك أو بنت خالك مثلاً)، بيبكون برضه محرم عليك تتجوزه لو فيه "رضاعة" (يعني لو واحدة رضعتك انت وواحد تاني، فبقيتوا إخوات من الرضاعة، مينفعش تتجوزوا بعض). يعني اللي يحرمه النسب تحرمه الرضاعة".
- هنا بقى بيجيب سيرة فقهاء الأقباط الأرثوذكس. دول بقى بيتعاملوا مع موضوع الرضاعة ده بس مع حالة التبني
- يعني إيه؟ يعني لو ست رضعت طفل (سواء ولد أو بنت) رضاعة كاملة وعن قصد إنها تتبناه، فالطفل ده في نظرهم بيبقى ابن ليها بالوضع (يعني مش ابنها الحقيقي بس تعامل معاملة الابن).
- طب وإيه النتيجة؟ النتيجة إن الجواز بين الطفل ده والست اللي رضعته أو أي حد من قرايبها القريبين بيبكون ممنوع كأنهم بقوا أهل بجد.

3. قراب التبني

- شريعة الأقباط الأرثوذكس بتعتبر التبني مانع للجواز وده طبعاً حسب القانون بتاعهم فبيقولك إن الجواز بيجوز عادي إلا في حالتين بس
- بين المتبني والمتبني وفروع المتبني يعني اللي اتبنى حد ميقدرش يتجوزه هو أو أي حد من عياله
 - بين أولاد المتبني وأولاد اللي اتبنوه

موانع الزواج ومسألة الارتباط الزوجي السابق ومدة العدة لغير المسلمين

بنكمل كلامنا عن موانع الزواج

رابعاً اختلاف الدين

المادة ثلاثة وعشرين من مجموعة الأقباط الأرثوذكس تقول إن ميجوزش الجواز بين اثنين مسيحيين أرثوذكس إلا لو هما الاثنين أرثوذكس يعني لو واحد قبطي أرثوذكسي والثاني قبطي أرثوذكسي يجوز الجواز بينهم أما لو كان واحد قبطي أرثوذكسي والثاني مسيحي من مذهب الكاثوليك أو البروتستانت أو غيرهم يبقى ده يعتبر مانع للجواز

وده بيخالف الحكم اللي بتقوله المادة ثلاثة وعشرين القديمة وده معناه إن اختلاف المذهب في الدين المسيحي مانع من الجواز وده بيخالف النظام القانوني

اختلاف الدين أو المذهب ده مانع من موانع الجواز في شريعة الأقباط الأرثوذكس أو أي شريعة دينية ثانية وده كله بيتيم إعماله وتطبيقه على أساس إن الشريعة الإسلامية هي الأساس اللي بتطبق على الأحوال الشخصية لغير المسلمين وده حسب المادة السادسة من القانون رقم أربعمئة اثنين وستين لسنة ألف تسعمائة خمسة وخمسين

خامساً الارتباط بزوجة قائمة

شوف كل الشرايع المسيحية متفقة على إنه ميجوزش للراجل يتجوز أكثر من ست في نفس الوقت وكمان ميجوزش للست تتجوز أكثر من راجل في نفس الوقت وده الكلام اللي قالته المادة أربعة وعشرين من المجموعة بتاعت سنة ألف تسعمائة خمسة وخمسين بتقول إن ميجوزش لأي واحد من الزوجين إنه يتجوز جواز ثاني طول ما الجواز الأولاني لسه قائم

أما بقى لو رابطة الجواز دي انتهت بالطلاق أو الوفاة ففي الحالة دي يجوز لكل واحد منهم إنه يعمل عقد جواز جديد إلا لو كان في حكم قضائي مانع من كده

سادساً عدم انقضاء فترة العدة

الست متقدرش تتجوز لو لسه في فترة العدة بتاعتها وده يعتبر مانع للجواز وده بيبيّن إن في شروط معينة لازم تتراعى قبل الجواز عشان يبقى سليم

مانع العدة والزنا والقتل في الزواج لغير المسلمين

بنكمل كلامنا عن موانع الجواز وهنا بنوصل لـ سادساً عدم انقضاء فترة العدة

العدة هي الفترة المعينة اللي الست بتستناها بعد انتهاء جوازها الأولاني عشان نمنع لخبطة الأنساب والمادة خمسة وعشرين من مجموعة الأقباط الأرثوذكس اللي اتعملت سنة ألف وتسعمائة خمسة

وخمسين قالت إن الست اللي جوزها مات أو طلقها أو فسخ جوازها متزوجش تاني إلا بعد عشر شهور كاملة من تاريخ الوفاة أو الفسخ

والمدة دي بتخلص لو الست اللي كانت متجوزة خلفت يعني ولدت أو لو تم فسخ عقد الجواز ومجلسهم اللي اسمه المجلس الملي ممكن يسمح بتقليل المدة دي لو ثبت إن مفيش أي شك إن الست دي كانت عشر شهور من غير جوزها

وهنا بيوضح إنه لو الست كانت حامل فعدتها بتكون عشر شهور سواء كان جوزها مات أو طلقها أو الجواز باطل العدة بتتسبب من يوم وفاة جوزها أو يوم الطلاق أو يوم ما حكم بطلان الجواز يطلع ويمكن نقل مدة العشر شهور دي لو مفيش أي مجال للشك في الموضوع والقاضي هو اللي فيه حق يقلل المدة دي

وفي شريعتي الكاثوليك والبروتستانت مفيش قانون صريح بيقول على العدة بس هما بيراعوا إن مينفعش الأنساب تتلخبط عشان كده قوانين الأحوال الشخصية بتاعتنا اللي بتمشي على الشريعة الإسلامية هي اللي بتبقى الأساس لما قوانينهم الخاصة بتخالف النظام العام

سابعاً الزنا والقتل

هنا المادة سبعة وعشرين من مجموعة سنة ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين للأقباط الأرثوذكس بتقول إن ميحوزش جواز للي اتطلق بسبب الزنا إلا لما رئيسهم الديني يسمح بكده وكمات ميحوزش للي قتل جوز حد يتجوز القاتل ده

وده بيوضح إن لو واحد ارتكب زنا سواء كان راجل أو ست أو اطلق بسبب الزنا فمينفعش يتجوز إلا بإذن من الرئيس الديني وده عشان الحفاظ على قدسية الجواز

موانع الزواج الثانية زي الكهنوت والرهبنة لغير المسلمين

بنكمل كلامنا عن موانع الزواج وهنا بنوصل لـ ثامناً موانع أخرى

الموانع دي بتشمل حاجات تانية غير اللي قلناها قبل كده زي الكهنوت والرهبنة

1 الكهنوت

الكهنوت ده معناه إن الشخص بيتفرغ لخدمة الدين عن طريق إنه بينضم لحاجة اسمها الإكليروس وده بيضم الأساقفة والكهنة والشمامسة دول كلهم بيشتغلوا في الدين والأسقف هو اللي بيرسم الكاهن والقسيس والشمامسية بيخدموا بيت ربنا وكل دول بيتسموا رجال الدين

وهنا بيوضح إن عند الأقباط الأرثوذكس لو الكاهن اتجوز بعد ما بقى كاهن الجواز بتاعه بيبقى صحيح عادي بس بيتم عزله من خدمة الكهنوت عشان كده الكهنوت مش بيعتبر مانع من موانع الجواز عند الأقباط الأرثوذكس

أما بقى في شريعة الكاثوليك فالكهنوت بيعتبر مانع من الجواز يعني الكاهن مينفعش يتجوز خالص وده كلام المادة اتنين وستين من الإرادة الرسولية بتقول كذا حاجة

- أول حاجة الجواز بيبقى باطل لو الكاهن حاول يعمل
- ثاني حاجة الكلام ده بيطبق على درجة الشماس الرسائلي يعني أي حد وصل للدرجات الكبيرة في الكهنوت فلو عقد جوازه بيبقى باطل

* الرهينة

الرهينة دي معناه إن الواحد بيسيب الدنيا كلها وملذاتها وبيزهد فيها يعني ميهتمش بيها وبيتفرغ لخدمة الدين وبيعيش حياة العزوبية

في شريعة الأقباط الأرثوذكس مفيش قانون صريح بيقول إن الرهينة مانع من موانع الجواز وعلماء الدين عندهم بيشوفوا إن جواز الرهبان مكروه وموش محرم وده معناه إنه مبيعترش مانع من موانع الجواز

أما في شريعة الكاثوليك فالمادة ثمانية وأربعين من الإرادة الرسولية بتفرق بين نوعين من الرهينة

• 1 النذر البسيط

وده اللي الإنسان بيعمله على نفسه من غير ما يكون قدام الكنيسة وده بس بيمنعه من الجواز لكن مبيخلش الجواز باطل لو عمله

• 2 النذر الاحتفالي أو الرسمي

وده اللي بيتم قدام الكنيسة واسمه الترهيب

الفرع الثاني اللي هو الشروط الشكلية للزواج

هنا قانون بالبلدي بيقولك إن مبيتكفش إن الرضا والموانع متشالش عشان الجواز يبقى صح لأ ده لازم كمان نراعي الشروط الشكلية بتاعت الجواز وإلا الجواز ده مبيتعملش أساساً والشروط الشكلية دي هدفها إنها تتأكد من إن الشروط الموضوعية متوفرة ومفيش أي مانع وكمان عشان نعلن عن الجواز ده للناس كلها

ابن العسال قال إن لازم نتبع الشكل الديني في الجواز فقال إن الجواز مبيتتمش إلا لما يكون في حضرة الكاهن ويعمل صلوات معينة ويقرب القربان المقدس وده اللي بيخلي اتنين يتحدوا ويصبحوا جسد واحد وكمان الصلاة دي اللي بتحل الست للراجل والراجل للست

وبيقولك إن الشكل في الجواز مبيوقفش بس على الطقوس والإجراءات اللي بتتعمل وقت الإكليل لأ ده كمان فيه إجراءات بتتعمل قبل الإكليل وده اللي هيتشرح بالتفصيل وإن أول حاجة في الإجراءات دي هي

الإجراءات السابقة على الزواج

لازم نعلن عن الخطوبة ونشهرها ونأخذ موافقة من الرئيس الديني

عند الأقباط الأرثوذكس بيوضحوا إن لازم شهر الخطوبة يكون إلزامي وده عشان نحقق العلانية الكاملة وكمان عشان نفسح المجال لأي حد عايز يعترض على الجواز إنه يقدم الاعتراض ده قبل ما يتم الجواز عشان مبيقاش الجواز باطل بعدين

وده بيتم عن طريق إننا بنشهر الخطوبة لمدة شهر كامل وده عشان أي حد عايز يعترض يقدم اعتراضه ولو مفيش أي اعتراض اتقدم خلال الفترة دي يبقى الجواز بيتم ومفيش أي فصل في الاعتراض ده

الشروط الشكلية للزواج لغير المسلمين

وهنا بنوصل لـ ثاني حاجة من الشروط دي وهي إن الجواز لازم يتم قدام رجل دين

2 - إن الزواج يتم قدام رجل دين

شرط أساسي عشان الجواز يبقى صح إنه يتعمل قدام رجل الدين بتاع الكنيسة بتاعتهم وكمان مراسم الجواز دي لازم تتم بالظبط زي ما طقوسهم بتقول وده بينطبق على الأرثوذكس والإنجيليين اللي لازم الجواز بتاعتهم يتم على إيد الكاهن بتاعتهم

في شريعة الكاثوليك بيشرطوا إن الكاهن اللي بيعمل الجواز يكون هو الكاهن المحلي بتاع المنطقة اللي بيعيش فيها واحد من الزوجين على الأقل ولو الكاهن ده مش موجود ممكن أي كاهن ثاني يقوم بالطقوس دي مكانه

وطبقاً لأحكام المادة ثلاثة على تمانين من الإرادة الرسولية دي بتاعت الكاثوليك برضه ممكن يتم عقد الجواز قدام كاهن عادي مفيش مشكلة إلا لو فيه سبب معين يمنع كده أو لو الراحل وافق يتجوز قدام كاهن ثاني من نفس الطائفة بتاعتهم

حضور رجل الدين في مراسم الجواز ده أمر لازم عند الأرثوذكس والبروتستانت يعني لازم رجل الدين يحضر الجواز عشان يبقى سليم أما عند الكاثوليك فيجوز إن الجواز يتعمل من غير حضور رجل الدين* لو كانت فيه ظروف صعبة جداً زي خطر الموت مثلاً ممكن الجواز يتم قدام الشهود بس وده عشان يسهلوا عليهم في الظروف الطارئة

تالت حاجة بقى هي حضور الزوجين والشهود

عند الأقباط الأرثوذكس لازم الزوج والزوجة يحضروا بنفسهم مراسم الجواز ومينفعش حد ينوب عنهم بالوكالة يعني محدش يقدر يجوزهم بالنيابة عنهم والمادة دي كمان بتأكد إن مينفعش إن الجواز يتم بالمراسلة (يعني عن طريق جوابات أو رسائل) وكمان لكل واحد من الطرفين الحرية إنه يتراجع عن الجواز لحد آخر لحظة

وكمان بيشتروطوا حضور ولي النفس ده لو كان واحد من الطرفين قاصر يعني سنه صغير لسه مكمّلش السن القانوني المسموح بالجواز وده عشان نضمن إن الموافقة تكون سليمة ومفيش إجبار عليهم

بنكمل كلامنا عن الشروط الشكلية للجواز لغير المسلمين

الشروط الشكلية للجواز وهنا بتيجي كذا نقطة مهمة

4 - العلانية

كل الشرائع المسيحية بتطلب إن إجراءات الجواز تكون علنية يعني معروفة لكل وده بيكون عند الخطوبة أو لما الجواز بيتّم وكمان لازم تتم العلانية دي في الجواز عن طريق إن الكاهن اللي بيعمل الجواز بيععلن عن الجواز ده قدام الناس اللي حاضرة

وصلاة الإكليل دي هي الركن الأساسي في الشكل الديني للجواز وده اللي بيعمل اتحاد بين الرجل والست ويخليهم جسد واحد والإكليل ده عبارة عن وضع تاج على راس العروسين وقت مراسم الجواز

وبيتأكد الكاهن من رضا الزوجين عن طريق سؤالهم لو كانوا موافقين على الارتباط بالجواز وبعدين بيععلن الجواز على أساس موافقتهم وبعد كده بيقرا آيات من الإنجيل عشان تحدد أهداف الجواز والمسؤوليات اللي عليهم وطريقة التعاون بينهم في حياتهم

في شريعة الكاثوليك

المادة ثلاثة وتسعين من الإرادة الرسولية بتاعت الكاثوليك بتسمح إن الجواز يتم سراً بس لازم يكون بإذن من الرئيس الكنسي وده بيكون في حالة وجود سبب خطير جداً ومستعجل والشريعة دي هنا بتخرج عن قاعدة العلانية عشان يقدرُوا يصححوا وضع ناس بيعتقدوا إنهم متجوزين وهم مش متجوزين فعلاً وده بيتناسب مع فكرة السرية بتاعتهم وكمان *المادة ستة وتسعين من الإرادة الرسولية بتقول إنه مفيش كتابة للجواز في السجل العام بتاع الكنيسة المخصص للجواز والتعميد لكن بيتكتب في سجل خاص سري

5- توثيق الزواج

طبقاً لأحكام المادة اثنين وثلاثين من مجموعة سنة ألف وتسعمائة خمسة وخمسين للأقباط الأرثوذكس الجواز بيتّم إثباته في وثيقة بيحررها الكاهن بعد ما بياخذ تصريح من الرئيس الديني وبعد ما بيتّم مراسم الجواز الدينية

والوثيقة دي لازم تشمل البيانات دي

- اسم كل واحد من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده أو أي حاجة تقوم مقام تاريخ الميلاد
- اسم كل واحد من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته
- كمان اسم ولي القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته لو كان واحد منهم لسه سنه صغير
- إثبات حضور الزوجين* أو اللي ينوب عنهم أو أي حد يقوم مقامهم لو كان فيه قاصر بينهم
- أسماء الشهود
- لازم يكون الإعلان اللي اتذكر في المادة الثانية الخاص بالخطبة تم فعلاً
- هل حصل أي معارضة على الجواز ولو حصل إيه اللي تم فيها

أثر عدم توثيق الجواز لغير المسلمين

أثر إن الجواز ميتوثقش يعني لو متعملش ليه ورقة رسمية

أولاً أثر تخلف التوثيق في الزواج

التوثيق ده مجرد إجراء بيتعمل بعد ما الجواز بيتم وموش ركن أساسي عشان الجواز يبقى صح لا من ناحية الشروط الأساسية ولا من ناحية الإجراءات الدينية اللي بتخلي الجواز سليم

وبيكمل ويقولك إن عدم التوثيق ده مبيأثرش على صحة الجواز نفسه والقضاء كمان أكد على كده بس التوثيق ده طلبته المصلحة العامة عشان نعلن عن الجواز ونشهره ونحفظ حقوق الطرفين وكمان عشان نحمي روابط الأسرة ومحدث يقدر ينكر الجواز لو واحد من الزوجين حاول ينكره

عشان كده التوثيق اللي بيتم قدام الموثق المختص ملوش علاقة بشروط صحة الجواز يعني الجواز مبيطلش لو متوثقش

توضيحات مهمة من مذكرات وقضايا سابقة

القانون رقم ميتين تسعة وستين لسنة ألف تسعمائة خمسة وخمسين كان عمل نظام زي نظام المأدولين للمصريين غير المسلمين وده عشان يوضح إن عملية التوثيق دي مجرد إجراء وملهاش علاقة بشروط صحة الجواز يعني الجواز صح لو فيه رضا وتوفرت فيه الشروط الشكلية الدينية مش لازم التوثيق الرسمي وده اللي أكدته المذكرة الإيضاحية

رأي الدكتور التوثيق ده ضروري جداً عشان تثبت الجواز وبيعتر دليل قاطع* على كده بس لو الجواز متوثقش فده هيجي إثبات الجواز صعب جداً وبيسأل سؤال مهم هو هل الإقرار بالجواز ممكن يقوم مقام الوثيقة الرسمية دي

القانون مش بيعاقب على عدم التوثيق بس في المادة أربعة على تسعة وتسعين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بتقول إن المحكمة متسمعش أي دعوى للجواز أو إقرار بيه إلا لو كان الجواز ده متوثق في

وثيقة رسمية وده بيتطبق على كل الحوادث اللي حصلت من أول أغسطس سنة ألف تسعمائة واحد وتلاتين

وده معناه إن لو مفيش وثيقة جواز رسمية المحكمة مش هتقبل أي إنكار أو إثبات للجواز وده كمان بيسري على جواز غير المسلمين اللي دينهم أو مذهبهم مختلف عن الشريعة الإسلامية وده كله بيعتبر قواعد إجرائية بتطبق على الجواز وموش قواعد موضوعية

جزاء تخلف شروط الزواج (البطلان) لغير المسلمين

الجزاء اللي بيترتب على إن شروط الجواز متتوفرش وده اسمه البطلان

المطلب الثالث الجزاء على شروط الزواج (البطلان)

لو أي شرط من شروط الجواز الأساسية متوفرش زي الرضا أو لو فيه مانع من الموانع أو لو الشروط الشكلية متعملتش يبقى الجواز ده بيكون باطل تماماً أو قابل للإبطال ولو الجواز حصل فيه عيب زي الغلط أو الإكراه أو لو الولي بتاع القاصر موافقش يبقى الجواز ده قابل للإبطال

وحسب القواعد العامة لو العقد باطل أو قابل للإبطال ده بيخلي كل حاجة ترجع زي ما كانت قبل العقد وده في الجواز بيكون حاجة خطيرة جداً لأن معناه إن العلاقة بين الرجل والست مش شرعية وبالتالي الأولاد اللي يجوا من العلاقة دي بيكونوا مش شرعيين عشان كده الشرائع المسيحية خففت شوية من موضوع البطلان* عشان متبقاش كل الآثار القانونية المترتبة على بطلان التصرفات دي موجود

الحد من حالات البطلان المطلق

هنا القانون بتاعنا حاول يقلل من حالات البطلان المطلق في الجواز عشان ميكونش فيه نتائج خطيرة زي ما قلنا عشان كده من القواعد الخاصة بنشوف إن البطلان اللي بيترتب على عدم توفر كل الشروط والإجراءات اللي بتطلبها الشرائع بيكون فيه تفاصيل مختلفة

فلو البطلان ده كان بسبب عدم وجود رضا أو مانع من موانع الجواز أو عدم توفر شرط جوهرى أو إجراء أساسى يبقى حكم البطلان بيختلف

وعقد الجواز لو تخلف شرط من شروط الجواز بيكون فيه كذا حكم

أولاً: شريعة الأقباط الأرثوذكس بتقول إن عدم الإعلان عن الجواز وشهر الخطوبة قبل ما يتم يعتبر إجراء مخالف وده بيخلي أي حد عنده علم بمانع من موانع الجواز يقدر يعترض ولو الإجراء ده متعملش خالص الجواز بيكون باطلاً

ثانياً: المادة تلاتة وأربعين من مجموعة سنة ألف تسعمائة تمنية وتلاتين للأقباط الأرثوذكس بتقول إن الجواز ميجوزش لو واحد من الزوجين سنه صغير وموصلش السن القانوني أو لو الزوجة كانت حامل قبل الجواز أو لو الفترة اللي اسمها العدة مخلصتش

بنكمل كلامنا عن جزاء تخلف شروط الزواج (البطلان النسبي) لغير المسلمين

الحد من حالات البطلان النسبي

هنا الجواز ممكن يكون باطل بطلان نسبي عند الأقباط الأرثوذكس وده بيحصل لو كان فيه غلط أو إكراه حصل لواحد من الزوجين أو لو الجواز تم وواحد من الزوجين كان قاصر ووليه موافقش عليه

ولو عقد الجواز ده كان باطل بطلان نسبي يبقى الحق في إنك تطلب تبطله بيسقط بحاجتين يا إما *بالتقادم اللي هو مرور وقت معين يا إما بالإجازة اللي هي الموافقة عليه

- التقادم

هنا المادة سبعة وتلاتين من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة ألف تسعمائة خمسة وخمسين بتقول إن دعوى الإبطال متقبلش إلا لو اللي طلبها قدمها خلال شهر واحد بس من وقت ما الزوج أو الزوجة بقت حرة بالكامل لو كانت مجبرة أو من وقت ما عرفت إن فيه غش أو لو حصل بينهم علاقة زوجية بعد ما عرفت بالغش أو انتهى الإكراه

والمهم في النقطة دي إن دعوى البطلان اللي سببها عيب في الرضا زي الغلط أو الإكراه بتسقط بمرور شهر من وقت ما اكتشفوا الغلط أو الإكراه وكمان *دبتسقط لو حصل علاقة زوجية بعد ما عرفوا بالغلط أو بعد انتهاء الإكراه وده بيعتبر موافقة ضمنية على الجواز

وكذلك فإن حق الولي على النفس في طلب الإبطال بيسقط لو متقدمش بيه خلال شهر من تاريخ علمه بحصول الجواز* د وكمان حق القاصر نفسه في طلب الإبطال بيسقط خلال شهر من تاريخ بلوغه سن الرشد*

*** الإجازة**

هنا بيقولك إن الحق في طلب الإبطال بيسقط بإجازة الولي على القاصر ودي ممكن تكون صريحة يعني يقول إنه موافق أو ضمنية يعني الموافقة دي بتيجي بالصمت وده بيحصل لو الولي عرف بالجواز وسكت أو لو عدى شهر على بلوغ القاصر سن الرشد من غير ما يطلب إبطاله

البطلان والتطليق

البطلان

البطلان ده هو الجزاء اللي بيترتب على إن شروط الجواز الأساسية متوفرتش يعني لو مفيش رضا أو فيه مانع من الموانع أو الشرط الشكلي الديني متعملش يبقى ده بسبب حاجة كانت موجودة قبل الجواز أو وقت الجواز وده بيخلي العلاقة الزوجية كأنها مكننش موجودة أصلاً

أما التطليق

فهنا بيقولك إن العلاقة الزوجية بتنتهي بسبب أسباب معينة للطلاق وده بيخلي العلاقة بين الزوجين تنتهي بالنسبة للمستقبل بس يعني الماضي بتاعهم كزوجين بيفضل زي ما هو وبيترتب عليه آثاره عادي

آثار بطلان الزواج وتصحيحه لغير المسلمين

بص قانون بالبلدي هيوضح إيه اللي بيحصل لو الجواز ده طلع باطل وده بيكون ليه آثار خطيرة بتمس الماضي والمستقبل وكأن الجواز ده مكنش موجود أصلاً وده بيأثر على كذا حاجة:

أولاً آثار البطلان

1. المعاشرة اللي حصلت قبل حكم البطلان بتعتبر علاقة مش شرعية.
2. الأولاد اللي بيحوا من الجواز ده بيكونوا غير شرعيين.
3. بيتوقف الالتزام بالنفقة بين الزوجين يعني كل واحد بيرجع للطرف الثاني اللي خده منه من غير ما يكون ليه حق فيه.
4. لو واحد من الزوجين مات قبل ما يطلع حكم البطلان فالورثة بتوع الثاني بيرجعوا اللي خده المتوفي ده من الميراث.

نقدر نقول إن تطبيق قواعد البطلان دي على الجواز بيعمل مشاكل كبيرة جداً وبيهد كيان الأسرة عشان كده فيه رأي قال إننا نخفف من آثار البطلان ده وبعض الشرائع شافت إننا نصحح الجواز الباطل وبعضها الثاني لجأ لأنهم لغوا فكرة إن الآثار بتراجع لورا تماماً في بطلان الجواز وده اللي بيحصل في حاجة اسمها الزواج الظني وده اللي هنشرحه بالتفصيل بعدين.

ثانياً تصحيح الزواج الباطل

هنا بيقولك إن الشريعة الكاثوليكية عندها سياسة إنها تقلل من آثار البطلان وحاولت إنها *تحول الجواز الباطل لجواز صحيح وده ممكن يتم بطريقتين:

يا إما تصحيح بسيط وده مبيكونش ليه آثار رجعية يعني بيبدأ من تاريخ التصحيح وبس

يا إما تصحيح بيرجع لأصل العقد يعني بيبدأ من أول ما الجواز اتعمل.

- التصحيح البسيط

التصحيح البسيط ده هو التصحيح اللي بيحصل من التاريخ اللي اتعمل فيه التصحيح يعني ملوش أي أثر رجعي للماضي.

وبيقولك إن الإرادة الرسولية دي اللي هي قانون الكاثوليك كانت بتفرق بين لو البطلان ده كان سببه مانع من الموانع أو أي سبب ثاني.

نكلم كلامنا

عن آثار الزواج المالية والمهر لغير المسلمين

الآثار اللي بتترتب على الجواز بين الزوجين بعد ما الجواز يكون صحيح، وبتحدد العلاقات المالية اللي بينهم وحقوق وواجبات كل واحد فيهم، وكمان حقوق الزوج على مراته والعكس.

المبحث الأول

آثار الزواج فيما بين الزوجين

الجواز لما سيكون صحيح بترتب عليه آثار ودي بتنظم العلاقات المالية بين الزوجين، وفي حاجات منها بتخص حياتهم المشتركة وحاجات بتخص حقوق الزوج على زوجته.

المطلب الأول

الآثار المالية للزواج

استقلال أموال الزوجين

بيقولك إن الجواز مش بيخلي أموال الزوجين تختلط ببعضها يعني كل واحد فيهم فلوسه ملكه لوحده وليه حرية كاملة إنه يتصرف في أمواله، وده اللي قالته المادة 46 من مجموعة الأقطاب الأرثوذكس. المادة دي بتقول إن الجواز مش بيوجب إن الأموال تختلط ببعضها، بل كل واحد من الزوجين فلوسه بتفضل ملكه لوحده، وينفع يتفقوا هما الاتنين إن كل واحد فيهم يمنع الثاني إنه يتصرف في فلوسه.

وكممان بالنسبة للراجل، من ناحية واجباته كرب أسرة، هو اللي بيراقب تصرفات مراته المالية عشان يحافظ على كيان الأسرة. وده اللي وضحته المادة 23 من خلاصة القانون اللي بتقول: للزوجة حق التصرف المطلق في أموالها

وهتلاقي في الهامش إن الخلاصة القانونية رقم 22 بتقول إن الزوجين بعد الجواز بيبقوا زي شخصين منفصلين، وأموال كل واحد فيهم ملكه لوحده، واختلاط الأموال مش واجب. والمادة 22 دي في الفقرة الثانية بتقول إن لو الزوجين قرروا يعملوا شركة مع بعض أو يدخلوا في شراكة، فلازم واحد منهم يكون ولي أو أقرب الناس ليه، أو ممكن رئيسهم الديني هو اللي يعتمد المعاملة دي.

الكتاب بيقول إن الزوج مش بيتدخل في أموال مراته أو تصرفاتها، بس ليه حق يشرف عليها بشكل أدبي عشان يحافظ على كيان الأسرة.

المهر

حكم المهر اقولك عندنا في الاسلام لو الجواز تم من غير مهر ده بيبكون مش جائز ولو الراجل متفكش على مهر لمراته، يبقى ليها حاجة اسمها مهر المثل (المهر اللي زيتها بتأخده).

أما في الشريعة المسيحية فالوهر مش ركن أساسي في الجوازي يعني ينفع الجواز يتم من غير مهر. ورغم كده، ينفع الراجل يسمي مهر لمراته والجواز بيبكون صحيح، وده اللي بتحدده شريعة الأقطاب. وكممان المهر ده ممكن يدفع كله مقدم أو يدفع جزء منه مقدم والجزء الثاني متأخر، وده بيبكون حسب العرف اللي ماشي في المنطقة. وللمرأة حق إنها تاخد مهرها بنفسها أو عن طريق وكيلها*، وده حتى لو كانت قاصر (سنها صغير)

الجهاز

و بنكمل كلامنا عن الآثار المالية للزواج وهنا بنوصل لنقطة مهمة جداً وهي رقم مية وأربعة* اللي بتتكلم عن الجهاز

أولاً الجهاز

يعني إيه الجهاز الجهاز ده هو الحاجات اللي الست بتجيبها معاها لبيت الزوجية زي الأثاث والمفروشات وغيرها. والأصل في الموضوع ده إن الست مش مجبرة تجيب جهاز لبيت الزوجية* لا من مهرها ولا من أي فلوس تانية ليها، لأن المهر ده حق خالص ليها هي ومحدث يقدر يجبرها تدفع منه حاجة للجهاز.

وده الكلام اللي أكدته المادة اتنين وسبعين من مجموعة الأقباط الأرثوذكس قالت بالظبط: لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها، ولا من غيره فلو زُفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج أو بلا جهاز أصلاً فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه، ولا ينقص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه". يعني حتى لو الست جابت جهاز قليل أو مجابتش خالص، الراجل ملوش يطالبها بحاجة ولا يخصم من مهرها.

والموضوع ده معناه إن الزوجة مش ملزمة تجيب الجهاز ولكن لو هي اللي قامت وجابت الجهاز ده، فده بيبقى ليها هي (يعني ملكها).

الخلاصة كدا الجهاز ده بيفضل ملك للزوجة لوحدها والراجل ملوش أي حق فيه. وده اللي قالته المادة تسعة وسبعين من مجموعة الأقباط الأرثوذكس برضه الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء مما يوضع منه في بيته، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته، وإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها، فلها مطالبة به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده يعني الراجل ليه حق يستعمل الجهاز ده طول ما الجواز قائم، لكن ملوش حق يملكه، ولو خده منها غصب أو بوظه، هي ليها الحق إنها تطالبه بيه أو بفلوسه.

وما يهم في الموضوع ده إن المصدر اللي الست جابت منه الجهاز ده بفلوسها الخاصة* لو العلاقة الزوجية انتهت، فالست ليها حق تاخذ جهازها تاني، وورثتها برضه ليهم نفس الحق لو هي ماتت. ولو الراجل بقى يمتلك الجهاز ده أو ورثته، بيجب عليه يرجعه أو يدفع قيمته لو استهلكه.

وفي أوقات كتير بيحصل خلاف على ملكية الجهاز أو جزء منه بعد انتهاء الجواز فالراجل بيدعي إن الجهاز ده ملكه على أساس إنه هو اللي جابه. أو الست بتدعي إن كل الجهاز ملكها، وهنا لو ده ثبت، المحكمة بتحكم ليها بالجهاز بتاعها.

المادة واحد وعشرين من مجموعة الأقباط الأرثوذكس وضحت إن لو الزوجين اختلفوا على ملكية أي حاجة في البيت وقت الجواز أو بعد ما يفسخوه، الحاجات اللي تنفع للست عادة بتكون ليها هي، والحاجات اللي تنفع للراجل بتكون ليه هو. يعني كل حاجة بتشوف هي لمين حسب استخدامها عادة

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين لغير المسلمين

المطلب الثاني

الجواز لما سيكون صحيح بيطرتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين* ودي بتنظم العلاقة بينهم في الحياة المشتركة بتاعتهم.

أولاً حسن المعاشرة – العون والمساعدة

هنا بيقولك إن كل الشرائع السماوية حثت على حسن المعاشرة (يعني العلاقة الكويسة والمعاملة الحسنة) وده عشان تخلي الشريعة المسيحية الزوجين ملتزمين بحاجة متبادلة بينهم.

تعاليم المسيحية بتوضح ده وبتقول احتملوا بعضكم أيها العبيد أبناء الله ليحتمل الرجل امرأته، ولا يكون متعاضماً ولا وجاهاً، ولا مريباً، بل يكون رحيماً ومستقيماً حرياً به أن يرضي امرأته وحدها، يلين معها بكرامة، ويكون محباً لها يعني الراجل لازم يكون متواضع وحنين ويحب مراته ويكرمها.

كمان من متطلبات حسن المعاشرة إن كل واحد من الزوجين يقدم الود والمحبة للثاني. والقديس بولس الرسول قال "أيها الرجال أحبوا نساءكم، كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه من أجلها... يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه... من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسداً واحداً، هذا السر عظيم، فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتحب رجليها وده معناه إن الحب بين الزوجين لازم يكون عميق جداً زي حب المسيح للكنيسة، وإن كل طرف يعتبر الثاني جزء منه.

والمجموعات الخاصة بالأقباط الأرثوذكس أكدت على ده بأنها قالت إن يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، كما على المرأة أن تحب زوجها

مكتفنا بيوضح إن الست لازم تحافظ على فلوس جوزها وعياله وتهتم ببيته. وبيتطلب في حسن المعاشرة التزام من الزوجين بالمساعدة والعون وده الالتزام بكون من جانبين: جانب أدبي وجانب مادي

الجانب المادي ده بيدخل تحت الالتزام بالنفقة، أما الجانب الأدبي فهو اللي بنقصده هنا بالحب المتبادل، وإن كل واحد يعين الثاني في الصحة والمرض، ويرعاه في أوقات المرض من غير ما يطلب مقابل على المجهود اللي بيعمله، وبشرط إن ميتعرضوش لحاجة تانية غير كده.

والمادة ثلاثة وأربعين من مجموعة سنة ألف وتسعمائة خمسة وخمسين للأقباط الأرثوذكس نصت على إنه يجب على كل واحد من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة*.

الالتزام بالمساكنة وجزاء الإخلال به لغير المسلمين

دي بتكمل كلامنا عن الحقوق والواجبات بين الزوجين وهنا بنتكلم عن نقطة مهمة جداً وهي الالتزام بالمساكنة يعني إن الزوجين يعيشوا مع بعض في بيت واحد.

وفي شريعة البروتستانت والإنجيليين مفيش نص قانوني صريح عن الالتزام ده، لكن ده حاجة طبيعية ومطلوبة حسب القواعد العامة في الدين المسيحي، وده زي اللي بيحصل عند الأرثوذكس والكاثوليك.

ثانياً – المعيشة المشتركة (الالتزام بالمساكنة)

هنا اقولك إن الجواز هدفه الأساسي إن الزوجين يعيشوا مع بعض تحت سقف واحد وده عشان يكون فيه اختلاط بينهم، وده بيرجع لأصل خلق الإنسان زي ما قال السيد المسيح: أما قرأتم أنَّ الذي خَلَقَ مِنَ البدء خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى وَقَالَ مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا واحدًا

والمادة خمسة وأربعين من مجموعة الأقباط الأرثوذكس اللي صدرت سنة ألف وتسعمائة خمسة وخمسين بتقول إن *الست واجب عليها إنها تسكن مع جوزها وتتبعه في أي مكان مناسب هو يختاره للإقامة فيه

وعشان ننفذ الكلام ده، البيت الشرعي اللي هيسكنوا فيه لازم تتوفر فيه شوية شروط

1. إن يكون مسكن صالح للإقامة فيه، ومناسب لحال الزوجين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية يعني البيت لازم يكون كويس ويليق بظروفهم الاقتصادية والاجتماعية عشان متتعرضش حياة الجواز للخطر.
2. إن يكون مسكن مستقل يعني مينفعش نجبر الست تسكن مع حد ثاني حتى لو كان من أهل جوزها، باستثناء ولاد جوزها من ست ثانية، إلا لو القضاء أمر بكده. المادة مية تسعة وتلاتين من مجموعة سنة ألف وتسعمائة خمسة وخمسين بتقول إن لو الرجل ملتزم بنفقة على ناس ثانية، ومبيقدرش يدفع النفقة دي نقداً، يبقى القضاء ممكن يأمره إنه يسكنهم معاه في بيته، وهيبقى ملتزم بصرف عليهم أكل وشرب ولبس*.

108 ج - جزاء الإخلال بالالتزام بالمساكنة:

- إيه اللي يحصل لو الست أو الرجل مخلفوش الالتزام بالمساكنة ده
- لو الست رفضت تسكن في البيت الشرعي اللي جوزها جهزه من غير عذر شرعي، ده ببسقط حقها في النفقة (المصروف).
 - أما لو الست رفضت تسكن مش عشان هي ناشز (يعني خارجة عن طاعة جوزها)، لكن من حقها إنها تلجأ للقضاء عشان يقرر إنها تنتقل لبيت ثاني، فلو جوزها رفض يدفع نفقتها بالرغم من إنه مخلفش الالتزام بالمساكنة، يبقى ده اللي هيترتب عليه عقوبات ثانية.

جزاء الإخلال بالالتزام بالمساكنة وحقوق وواجبات ثانية بين الزوجين لغير المسلمين

نقطة رقم لو بتاع من كتاب الكليه

109 المخالطة الجسدية

هنا بيقولك إن العلاقة الجسدية بين الزوجين التزام على كل واحد فيهم قبل الثاني وليها حق، ومينفعش واحد منهم يرفضها إلا لو فيه سبب قوي يبرر الرفض ده، زي المرض مثلاً، ولو واحد منهم أخل بالالتزام ده، الثاني ليه الحق إنه يطلب الطلاق أو الانفصال.

***الالتزام بالإخلاص المتبادل والأمانة**

ده معناه إن كل واحد من الزوجين واجب عليه إنه ميعملش خيانة للتاني*، سواء كانت خيانة جسدية (زي الزنا) أو خيانة معنوية (زي إنه يعمل علاقات عاطفية متوصلش للزنا).

ثالثاً: حقوق الزوجة على زوجها (النفقة الزوجية)

هنا بيوضحلك إن الزوج واجب عليه يصرف على مراته والصرف ده يشمل كل حاجة لازمة ليها زي الأكل والشرب واللبس والسكن وكمان مصاريف علاجها لو عيت والالتزام ده بيفضل على الراجل من أول ما الجواز يكون صحيح، حتى لو لسه مدخلوش (يعني حتى لو لسه مفيش علاقة جسدية حصلت)، وبيفضل الالتزام ده مستمر طول ما العلاقة الزوجية قائمة.

عشان الست تستحق النفقة ليها شروط

لازم تكون محتبسة في بيت الزوجية (يعني قاعدة في البيت ومبتخرجش منه) أو مستعدة إنها تفضل في البيت ده.

فلو الست سابت بيت الزوجية من غير سبب شرعي، ببسقط حقها في النفقة لكن الست بتستحق النفقة حتى لو كانت غنية أو عندها شغل يعني غناها أو شغلها مش ببسقط حقها في النفقة من جوزها.

وهنا بي طرح سؤال عن فكرة مساعدة الست لجوزها في المصاريف من شغلها أو فلوسها فيه رأي بيقول إنها لو اشتغلت عشان تساعد في المعيشة، النفقة بتسقط عنها، وفيه رأي تاني بيقول...

رابعاً: حقوق الزوج على زوجته (الطاعة)

هنا بيقولك إن لو الراجل عمل التزاماته ناحية مراته، يبقى الست عليها واجب عام إنها تطيعه، وده اللي نصت عليه المادة 44 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس المادة دي قالت "يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، فيجب عليها أن تسكن معه، وأن تحافظ على ماله، وتعتني بشئون بيته وأولاده، وليس لها أن تغادر المنزل بدون إذن إلا للضرورة أو زيارة والديها". يعني الست لازم تسمع كلام جوزها في الحاجات اللي تخص الجواز، تسكن معاه، تحافظ على فلوسه وبيته وعيالهم، ومتقدرش تخرج من البيت من غير إذن إلا لو فيه سبب ضروري أو عشان تزور أهلها.

سؤال مهم: هل ممكن ننفذ الالتزام ده بالقوة لو الست أخلت بيه؟

- فيه رأي بيقول إن واجب الطاعة ده واجب ديني بس يعني جزاؤه عند ربنا ومينفعش نطبق عليه نصوص الإنجيل بطريقة تخلينا نفسرها بأكثر من معناها.
- لكن الرأي اللي ماشي واللي بتفرضه المعيشة المشتركة بين الزوجين هو إن واجب الطاعة ده واجب قانوني كمان، وده اللي المادة 44 اللي قلناها قبل كده بتأكد.

هل ممكن ننفذ واجب الطاعة ده بالقوة؟*

هنا الفقه انقسم لكذا رأي

- رأي بيقول إنه مينفعش ننفذ الطاعة بالقوة وإننا بنكتفي بالآثار اللي بتترتب على عدم الطاعة، زي إن حق الست في النفقة بيسقط (يعني متخدش مصروف) وممكن يكون *سبب للطلاق. وأصحاب الرأي ده بيشفوا إن واجب الطاعة ده واجب روحي وديني
- ورأي تاني بيقول إن الشرائع المسيحية مش بتعرف فكرة إننا نجبر الست على الطاعة بالقوة من خلال سلطة القانون
- لكن كتير من الفقهاء بيروحوا للرأي اللي بيقول إن ممكن ننفذ الطاعة بالقوة لأن واجب الطاعة ده واجب قانوني، وتنفيذه بيخضع لأحكام مواد معينة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

حقوق وواجبات الأهل والعيال لغير المسلمين

بنتكلم عن المبحث الثاني اللي هو الآثار اللي بتترتب على الجواز بالنسبة للأولاد الجواز لما بيكون صحيح بيترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الأهل وعيالهم والحقوق دي بتفضل موجودة حتى لو الجواز ده اتفسخ بالوفاة أو بالطلاق. وعشان كده بيقع على عاتق الأهل واجب إنهم يرعوا عيالهم ويربوهم فالأم لازم ترضعهم وتحضنهم، والأب لازم يصرف عليهم ويعلمهم. وكمان العيال لازم يحترموا أهلهم ويعاملوهم معاملة كويسة ويطيعوهم لحد ما يكبروا ويوصلوا لسن الرشد، ودي تعتبر واجبات أدبية بيتعلموها من أهلهم.

وبالإضافة لكده، فيه التزام متبادل بالصرف بين الأباء والأبناء، يعني الأب بيصرف على عياله، والعكس ممكن يحصل لو الأباء محتاجين والعيال كبار ومقتدرين، وده بيكون بشروط معينة هنتكلم عنها بعدين. والكلام عن آثار الجواز على العيال بيخلينا نتكلم عن نقطة أساسية جداً وهي *ثبوت النسب*، وإيه الآثار اللي بتترتب على قرابة الدم دي.

المطلب الأول ثبوت النسب

مسألة النسب دي من أهم مسائل الأحوال الشخصية وعشان كده بيتم تطبيق الشريعة الخاصة بالطائفة اللي الزوجين بيتنموا ليها لو الشروط بتاعت تطبيقها متوفرة، ومينفعش نرفع قضية نسب منفصلة. أما لو حصل خلاف على مسألة النسب دي في قضية ميراث، يبقى بنطبق أحكام الشريعة الإسلامية لأن الشريعة الإسلامية هي اللي بتتحكم في قضايا الميراث بالنسبة لغير المسلمين، عشان كده ثبوت النسب بالنسبة لغير المسلمين بيكون خاضع لأحكامها في الحالة دي

انحلال الجواز (فك الارتباط) لغير المسلمين

وضحنا قبل كده إن الجواز في الشريعة المسيحية ده رباط مقدس ومش أي حاجة بتتفك بسهولة*، والراجل لما بيتجوز بيبقى مرتبط بمراته ارتباط كنسي، وده بيخليه علاقة إلهية دائمة ومقدسة والمفروض إن الجواز في المسيحية مش بيتفك بسهولة، بس فيه حالات معينة ممكن الجواز ده ينتهي فيها، والانتهاه ده ممكن يكون بالموت أو بالطلاق

وبيقولك إن الحياة الزوجية المشتركة بين الزوجين بتقف بس رابطة الجواز بتفضل موجودة لو حصل انفصال جسدي، وهنتكلم هنا عن انحلال الجواز بالموت وبعدين *انحلال الجواز بحاجة تانية غير الموت وبعدين هنتكلم عن الانفصال الجسدي

المبحث الأول: انحلال الزواج بالموت

الموت الحقيقي ده هو السبب الطبيعي اللي بيخلي رابطة الجواز تنتهي عند كل الطوائف المسيحية وللزوج أو الزوجة اللي لسه عايشين حق إنهم يتجاوزوا ثاني، بس لازم يكون ثبت فعلاً إن الطرف الثاني مات بكل طرق الإثبات.

ثانياً: الموت الحكمي (المفقود)

المفقود ده هو الغائب اللي محدش يعرف أي حاجة عن حياته ولا موته يعني لا نعرف هو عايش ولا ميت.

والمادة أربعة وسبعين من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952م، بتقول إن المحكمة هي اللي بتعين وكيل يدير أموال المفقود* لو غيابه طال سنة كاملة، وده عشان غيابه ميعطلش مصالحه، وميخليش أمواله من غير إدارة.

معلومة مهمة من المادة 12 من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929م، اللي بتجيز للزوجة إنها لو غاب جوزها سنة أو أكثر، من حقها تطلب من القاضي إنه يطلقها طلاقاً بائناً

حكم المفقود أثناء فترة غياب المفقود، بيبكون وضعه مش واضح يعني الشك بيحيط بحياته. بس الأساس هو إنه عايش عشان كده مراته بتفضل على ذمته ومينفعش تتجوز غيره. إلا لو هي طلبت من القاضي إنه يطلقها بعد مرور سنة على غياب جوزها، وده بيبكون بناءً على الضرر اللي وقع عليها بسبب غيابه.

والمفقود في الفترة دي بيعتبر عايش في الأحكام اللي بتضر بيه (زي إن مراته متتجوزش)، وبيعتبر ميت في الأحكام اللي بتنفعه أو متضرش غيره (زي إن ورثته ميقدروش يقسموا فلوسه).

تطبيقاً على ذلك

- فلوسه بتفضل على اسمه ومينفعش تتوزع على ورثته، لأنه القانون بيعتبره عايش وممكن يرجع.
- بالنسبة للميراث، ملوش إنه ياخذ نصيب من ورث أي حد ثاني مات أثناء فترة غيابه*، لأنه في الحالة دي بيعتبروه ميت (عشان الورثة التانيين ميخسروش نصيبهم بسببه).
- عشان كده، لازم فلوسه اللي ممكن ياخذها من ميراث أي حد ثاني تتجمد* تحت إيد أمين لحد ما يتحدد مصيره.

الحكم بموت المفقود وأثره

هنا القانون رقم 119 لسنة 1952 بيقولك إن لو الراحل ده غاب سنة كاملة ومحدش عرف عنه حاجة، المحكمة بتعين حد مسؤول عن فلوسه وممتلكاته يديرها عشانه، عشان الدنيا متقفش ومصالحه متتعطلش، ومأحدش يستغل غيابه.

معلومة مهمة هنا: المادة 12 من القانون المصري رقم 25 لسنة 1929 بتقول إن الست لو جوزها غاب سنة أو أكثر، من حقها تطلب من القاضي إنه يطلقها، والطلاق ده بيكون طلاقه بائنة (يعني طلاق نهائي، مينفعش يرجعها إلا بعقد ومهر جديد لو حبت تتجوزه تاني).

حكم المفقود فترة فقده

طول ما الراجل ده مفقود ومحدث عارف عنه حاجة، وضعه بيكون مش واضح كده، عليه علامات استفهام كتير. لكن القانون بيتعامل معاه على الأساس إنه عايش طبليه؟ عشان مراته متقدرش تتجوز غيره، لأنها لسه على ذمته. إلا لو هي زي ما قلنا فوق طلبت من القاضي إنه يطلقها بعد سنة من غيابه، عشان الضرر اللي وقع عليها من غيابه ده.

والحته دي بقى مهمة أوي عشان تفهمها

المفقود ده بيعتبروه عايش في الأحكام اللي ممكن تضربيه (زي إن مراته متقدرش تتجوز غيره). وبيعتبروه ميت في الأحكام اللي ممكن تنفعه أو متضرش حد غيره (زي مثلاً إن ورثته ميقدروش يقسموا فلوسه، عشان هو لسه عايش في حكم القانون).

- فلوسه بتفضل باسمه ومينفعش إنها تتوزع على ورثته لأنه لسه في حكم القانون عايش وممكن يرجع في أي وقت.
- بالنسبة للميراث، هو ملوش الحق ياخذ نصيب من ورث أي حد تاني مات وهو غايب ليه بقى؟ عشان في الحالة دي بيعتبروه ميت (عشان ورثة اللي مات ده ميخسروش حقهم ويستنوا واحد غايب).
- عشان كده، أي فلوس أو ورث كان ممكن ياخدها من أي حد تاني مات، لازم تتحت تحت إيد أمين أو وصي* لحد ما يرجع أو يثبت موته بشكل رسمي

الحكم بموت المفقود وأثره

هنا بقى القانون رقم 25 لسنة 1929 بيسمح إن المحكمة تحكم رسمياً بإن المفقود ده مات ولو ده حصل وكان غالب الظن...

أثر ظهور المفقود حياً (لو اللي كان غايب ظهر تاني) لغير المسلمين

أولاً: أثر ظهور المفقود حياً (لو اللي كان غايب ظهر تاني)
هنا بيقولك، لو اتضح بعد ما المحكمة حكمت بموت المفقود ده (الراجل أو الست اللي كانت غايبة ومحدث يعرف عنها حاجة) إنها لسه عايشة، إيه اللي بيحصل بقى؟

1. بالنسبة لفلوسه وممتلكاته

- إيه حق يسترد كل فلوسه وممتلكاته اللي كانت مع ورثته أو أي حد تاني.

- لو فيه حاجة من فلوسه دي استهلكت (يعني خلصت أو استخدمت)، ففيه بعض الفقهاء بيقلولوا إن ليه حق في تعويض بدل الفلوس أو الممتلكات دي، كأنهم يرجعولوا قيمتها، وموش بس يرجعه ملكيتها.

2. بالنسبة لمراته

- لو مراته متجوزتش بعد ما اتحكم بموته بترجع ثاني لـ عصمته يعني بترجع زوجته عادي، كإن مفيش حاجة حصلت.
- لو مراته اتجوزت راجل ثاني، والراجل الثاني ده لسه مدخلش بيها (يعني مفيش علاقة زوجية حصلت) برضه بترجع لزوجها الأولاني اللي كان مفقود.
- لو مراته اتجوزت راجل ثاني، والراجل الثاني ده دخل بيها (يعني حصلت علاقة زوجية)، وكان عارف إن جوزها الأولاني لسه عايش (وده بيكون بسوء نية): في الحالة دي، الست بترجع لزوجها الأولاني المفقود.
- لو مراته اتجوزت راجل ثاني، والراجل الثاني ده دخل بيها ومكنش يعرف خالص إن جوزها الأولاني لسه عايش (يعني كان بحسن نية): هنا الست بتفضل مع جوزها الثاني، ومتقدرش ترجع للأولاني خالص! وده بيكون حسب المادة 8 من القانون رقم 25 لسنة 1929.

3. لو المفقود ده كانت امرأة (زوجة) وظهرت حية بعد الحكم بموتها

- هي بترجع لزوجها الأولاني، لو كان زوجها ده ماتجوزش واحدة ثانية بعد ما اتحكم بموتها.
- أو لو كان يقدر يتجوز أكثر من واحدة (بس خلي بالك إن الكلام ده بيكون في الشرائع اللي بتسمح بتعدد الزوجات زي الشريعة الإسلامية، لكن في الشرائع المسيحية اللي بنتكلم عنها دلوقتي، الراجل مبيقدرش يتجوز أكثر من واحدة. عشان كده لو جوزها اتجوز بعد ما اتحكم بموتها، هي كده مش هتقدر ترجعه ثاني، لأن مفيش عنده مكان لو واحدة ثانية شرعاً)

ملحوظة مهمة من الدكتور

الدكتور بيقول إن الأحكام دي كلها (سواء اللي بتخص الموت الطبيعي أو الموت الحكمي للمفقود) دي أحكام عامة بتطبق على كل المصريين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين! وده حسب المادة 32 من القانون المدني اللي ساري دلوقتي.

- انحلال الزواج (فك الارتباط) غير الموت لغير المسلمين (يعني والزوجين لسه عايشين)

المبحث الثاني

هنا بيقولك إن مفيش أي خلاف بين الشرائع المسيحية كلها على إن الجواز بيتفك بالموت. دي حاجة طبيعية ومعروفة. لكن الخلاف كله بيظهر لما نيجي نتكلم عن فك الجواز من غير الموت ده، يعني والزوجين لسه عايشين! هنا بقى كل كنيسة أو مذهب بيكون ليه اتجاه مختلف، وهما اتجاهين رئيسيين:

الاتجاه الأول (ده بتاع الكنيسة الكاثوليكية)

يا نهار أبيض على الشدة اللي هنا! الكنيسة الكاثوليكية دي صعبة أوي في موضوع الطلاق ده. بتقول إيه بقى يا معلم؟

1. إن عقد الجواز الصحيح الكامل (يعني اللي حصل فيه دخول وعلاقة زوجية) ميتفكش أبداً إلا بالموت وبس مفيش أي استثناءات ثانية للكلام ده.
2. المجامع الكنسية (اللي هي اجتماعات كبار رجال الدين عندهم) أكدت على إن رابطة الجواز دي رابطة أبدية (مؤبدة) ميتفكش إلا بالموت يعني لو حصل مشكلة كبيرة زي الزنا مثلاً، ممكن الزوجين ينفصلوا عن بعض في السكن (يعني كل واحد يعيش في بيت)، بس ده مينفعش يديهم حق إنهم يعملوا عقد جواز جديد خالص
3. المراسيم البابوية (دي أوامر بتيجي من البابا نفسه) أكدت على إن الجواز ده مينفعش يتفك أصلاً والحالات الوحيدة اللي ممكن الجواز ينتهي فيها، هي لو كان الجواز ده من الأساس مش كامل أو باطل أصلاً (ودي حاجة ثانية غير الطلاق).
4. كمان أباء الكنيسة أنفسهم أيدوا الاتجاه ده، واستندوا في كلامهم على كلام موجود في الكتاب المقدس، زي إنجيل متى اللي بيقول إن الطلاق مش مسموح بيه أصلاً

شدة المذهب الكاثوليكي ده بيقولك إن الطلاق هنا مبيحرش الزوجين من رابطة الجواز اللي لسه قائمة يعني هما منفصلين بس لسه متجوزين في نظر الكنيسة! بيقولوا إن السبب الوحيد اللي ممكن يسمح بانفصالهم هو الزنا وحتى لو حصل زنا، فالراجل ملوش حق إنه يتجوز واحدة ثانية، عشان كده بيتقال من طلق لعله الزنا ليس له أن يتزوج بمن طلقه فإنه يزني يعني لو طلقها بسبب الزنا واتجوز واحدة ثانية، كده يبقى هو كمان بيزني وكمان بيستشهدوا بكلام القديس بولس الرسول في رسالة لأهل كورنثوس، بيقول أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها، وإن فارقته فلتلبث غير متزوجة أو لتصالح رجلها، ولا يترك الرجل امرأته". يعني بيقولك الست متسيبش جوزها، ولو سابته تفضل من غير جواز أو ترجعه، والراجل ميسيبش مراته. يعني الدنيا مقفلة تماماً على الطلاق عند الكاثوليك

الاتجاه الثاني (ده بتاع الكنائس الأرثوذكسية بوجه عام والكنائس البروتستانتية)

هنا بقى الدنيا أرحم شوية يا معلم أنصار الاتجاه ده بيقولوا إن رابطة الجواز ممكن تتفك عادي في حياة الزوجين وده بيكون عن طريق الطلاق بسبب الزنا أو لأسباب ثانية هنعرضها بقى في الكلام اللي الجاية عشان متخضش دلوقتي يعني عندهم فيه مرونة أكثر شوية من الكاثوليك اللي الدنيا عندهم مكتفة على الآخر.

- الطلاق والتطليق وأسبابها زي الزنا لغير المسلمين مهمة

بص يا بتاع قانون بالبلدي دي تكمله كلامنا عن إزاي الجواز بيتفك أو بيخلص وده زي ما قلناك (اللي بنسميه انحلال الزواج)

المطلب الأول: انحلال الزواج بالتطليق

الطلاق ده مش حاجة سهلة كده إن الراجل يطلق مراته بإرادته لوحده (زي ما بيحصل في الشريعة الإسلامية مثلاً). لا يا معلم الشريعة المسيحية متفهش الطلاق بالطريقة دي يعني لا الراجل يطلق

لوحده، ولا الزوجين يتفقوا مع بعض إنهم ينفصلوا كده لا يا حبيبي، لازم القاضي هو اللي يتدخل ويحكم بالتطليق.

ويمكن نقول إن التطليق في الشريعة المسيحية معناه فك رابطة الجواز عن طريق تدخل المحكمة لسبب من الأسباب اللي بتعترف بيها الكنائس والطوائف بتاعتهم. وبيقولك إن أسباب التطليق دي بتيجي من فكرتين أساسيتين: يا إما التطليق كـ جزاء (يعني عقاب على غلطة حد عملها)، يا إما التطليق كـ علاج (يعني حل لمشكلة خلاص مبقاش ليها حل ثاني غير إن الجواز يتفك).

النوع الأول: التطليق الجزائي (الطلاق كعقاب)

التطليق الجزائي أو العقابي ده بيحصل لما واحد من الزوجين يعمل غلطة كبيرة، فالطلاق هنا بيبكون عقاب ليه على الغلطة دي.

والأسباب الرئيسية للنوع ده من التطليق هي

- الزنا: ودي أكبر غلطة ممكن تحصل.
- الخروج عن الدين المسيحي: يعني واحد منهم يغير دينه ويطلع بره الدين المسيحي.
- الاعتداء على الزوج الآخر: يعني واحد منهم يضرب الثاني أو يأذيه أذية جامدة.
- الفرقة واستحكام النفور: ودي معناها إن الزوجين وصلوا لدرجة كراهية شديدة لبعض ومبقوش طايقين بعض خالص، ومفيش أي أمل إنهم يرجعوا لبعض ثاني (دي بتدخل في التطليق كعلاج كمان بس ممكن تكون جزاء لو واحد هو السبب الرئيسي فيها)

أولاً: الزنا

- المادة 48 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1955 بتقول إن أي واحد من الزوجين (الراجل أو الست) ليه حق يطلب الطلاق لو الطرف الثاني عمل زنا وده السبب الرئيسي والأقوى للطلاق في الشريعة الأرثوذكسية، والبروتستانتية كمان. ومفيش فرق هنا بين الراجل هو اللي زنا ولا الست هي اللي زنت، لأن الزنا في الحالتين بيعتبر خيانة صريحة للإخلاص اللي لازم يكون بين الزوجين.
- لو كانت الست هي اللي زنت: مجموعة السريان الأرثوذكس (دي طائفة ثانية) كانوا بيعتبروا زنا الست سبب للطلاق فقط، ليه؟ عشان ده ممكن يخلي عيالها يتلخبطوا مع عيال جوزها، وده بيبوظ النسب (عشان كده مفيش فرق في شريعة الأقباط بين زنا الراجل والست).
- عشان الزنا يعتبر سبب للطلاق، لازم يكون حصل عن عمد يعني الزوج أو الزوجة كان قاصد يعمل كده

(الخروج عن الدين والاعتداء)

(الطلاق كعقاب) في الشرائع المسيحية، وهنا بنشوف سببين تانيين غير الزنا

ثانياً: الخروج عن الدين المسيحي

لو الزوجين كانوا مسيحيين، وبعدين واحد منهم غير دينه وخرج عن الدين المسيحي اللي هو كان عليه، فالطرف الثاني (اللي لسه على دينه المسيحي) من حقه يطلب التطليق.

وده معناه إن التطلق في الحالة دي بيعتمد على اللي بيقوله كل مذهب (أرثوذكسي أو كاثوليكي أو بروتستانت)، لأن كل مذهب بيكون ليه قواعده في الموضوع ده.

طب إيه اللي بيحصل عملياً في اختلاف الدين ده؟

- لما واحد من الزوجين بيخرج عن الدين المسيحي، ده بيعمل لخبطة في تحديد مين اللي ليه الاختصاص القضائي (يعني أي محكمة هتفصل في الموضوع).
- لو الراجل المسيحي غير دينه واعتنق الإسلام: الجواز بتاعه بيفضل صحيح عادي، لأنه في الشريعة الإسلامية يجوز للراجل المسلم يتجوز واحدة مسيحية (من أهل الكتاب).
- أما لو الست المسيحية هي اللي غيرت دينها واعتنقت الإسلام: هي مينفعش تتجوز راجل مسلم إلا لو هو وافق يتجوزها، ومينفعش ترجع لزوجها المسيحي، لأن في الشريعة الإسلامية مينفعش الست المسلمة تتجوز راجل غير مسلم.
- لكن لو واحد من الزوجين اعتنق دين سماوي تاني غير الإسلام (زي اليهودية مثلاً)، أو غير مذهب طائفته (يعني كان أرثوذكسي وبقي بروتستانت)، فالجواز بيفضل صحيح! ليه بقى؟ لأن غير المسلمين اللي دينهم سماوي (من أهل الكتاب) يعتبروا ملة واحدة في نظر القانون، والإسلام بيعترف بالجواز بين اللي عندهم ديانات سماوية مختلفة.

ثالثاً الاعتداء على حياة الزوج الآخر

لو واحد من الزوجين اعتدى على التاني ومحاولة الاعتداء دي كانت ممكن تسبب الموت، فده ممكن يكون سبب للتطلق.

- بس فيه شرط: لازم الاعتداء ده يكون عن قصد، يعني متعمد
 - أو لو مكنش متعمد، يبقى كان بسبب مرض عقلي خلاه يفقد إدراكه وميعرفش هو بيعمل إيه.
 - أويكون الاعتداء ده نتيجة خطأ معين.
- طب لو حصل إيذاء جسيم (يعني أذية كبيرة) من الزوج لزوجته، زي الضرب أو الجرح، أو لو نقلها مرض معدي أو مرض تناسلي (زي الأمراض الجنسية)، ففي الحالات دي الزوجة من حقها تطلب التطلق.
- المجموعة الحديثة للأقباط الأرثوذكس بقى حطت شرط عشان الست تقدر تطلب الطلاق بسبب الاعتداء والإيذاء: لازم الاعتداء ده يكون "متكرر" (بيحصل أكثر من مرة)، وموش مجرد مرة واحدة بس! والاعتداء ده ممكن يكون ضرب، أو إهانة، أو حتى اتهام الست بالسرقة مثلاً يعني الموضوع مش بيتقاس بالنوع بس، لأ ده بيتقاس كمان بتكرار الفعل.
 - في النهاية، الموضوع ده بيتركه القاضي، هو اللي بيقرر الموقف ويشوف الظروف كلها، والملابسات، وكمان الخلفية الاجتماعية والشخصية للزوجين، عشان يحكم إذا كان الاعتداء ده يستاهل التطلق ولا لأ

رابعاً الفرقة واستحكام النفور والتطلق العلاجي

رابعاً: الفرقة واستحكام النفور (يعني الانفصال وكراهية شديدة)

يمكن تطلب الطلاق (التطليق) لو واحد من الزوجين عامل معاملة وحشة للثاني أو مبيقومش بواجباته ناحيته إخلال جسيم (يعني تقصير كبير أوي) لدرجة إن الكراهية بقت شديدة جداً بينهم (استحكام النفور)، والوضع ده وصل لإنهم انفصلوا عن بعض فعلاً، والفرقة دي استمرت ثلاث سنين ورا بعض

يعني مش أي خناقة كده نقول طلاق لأ دي لازم تكون الدنيا باظت خالص

وعشان الكلام ده يتطبق، لازم تتوفر ثلاث شروط:

1. أولاً: أن تكون هناك كراهية مستحكمة (يعني كراهية شديدة ومتمكنة):
 - الكراهية دي لازم تكون قوية لدرجة إنها بوظت الحياة الزوجية تماماً.
 - سببها بيكون إن واحد من الزوجين أو الاتنين مهملين في واجباتهم الزوجية، زي المصاريف (الإنفاق)، أو السكن مع بعض (المساكنة)، أو المساعدة، أو لو واحد فيهم رافض العلاقة الجسدية (إلا لو كان عاجز أو مريض).
 - كل ده بيخلي الحياة الزوجية صعبة جداً ومتحملش، بل مستحيلة.

2. ثانياً: أن تستمر الكراهية المستحكمة ثلاث سنوات:
 - النفور أو الكراهية الشديدة دي لازم تستمر لمدة ثلاث سنين كاملين.
 - إيه الهدف من المدة دي؟ الهدف إنهم يدوا فرصة للصالح بين الزوجين اللي بيتخانقوا دول، يمكن الأمور تهدأ ويرجعوا لبعض.

3. ثالثاً: يشترط ألا يستفيد طالب الطلاق من خطئه:
 - الشرط ده بيقول إن اللي بيطلب الطلاق (التطليق) مينفعش يكون هو اللي غلطان أساساً ومستفيد من غلطته!
 - يعني اللي بيطلب الطلاق ده لازم يكون الطرف البريء اللي مظلوم.
 - فلو اللي طالب الطلاق هو اللي غلطان، ملوش الحق ده (كأنه اللي بوظ الطبخة عايز ياكلها!).
 - لكن لو الاتنين غلطانين، والخطأ مشترك بينهم، فالطلاق يجوز، وكأن غلط كل واحد ببشيل غلط الثاني (دي اسمها مقاصة في الخطأ)

النوع الثاني: التطليق العلاجي (الطلاق كحل للعلاج)

- ده نوع ثاني من التطليق، مش عقاب على حد غلط، لأ ده علاج لوضع خلاص مبقاش فيه حل.
- التطليق العلاجي ده هو اللي القاضي بيحكم بيه عشان الحياة الزوجية بقت مستحيلة تماماً، بغض النظر عن مين اللي غلطان أو مين البريء في الموضوع.
 - يعني المحكمة هنا مش بتبص على مين السبب، لأ هي بتبص على إن الحياة خلاص مبقتش نافعة وهتكون عذاب لو استمرت، فالحل هو الطلاق عشان كل واحد يشوف حياته.
 - أسباب التطليق العلاجي دي كتير، ومنها (أولاً: الغيبة) ودي معناها غياب أحد الزوجين لمدة طويلة.

تكملة لأسباب التطلاق العلاجي (الغيبه والمرض) لغير المسلمين

أولاً: الغيبه (غياب أحد الزوجين)

- المادة 56 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة 1955 تقول إن لو واحد من الزوجين غاب لمدة خمس سنين ورا بعض، ومحدث يعرف هو عايش ولا ميت، والغياب ده تم إثباته رسمياً، فالطرف الثاني (الزوج أو الزوجة) ليه الحق إنه يطلب الطلاق
- مغزى الكلام ده: إن التطلاق بسبب الغيبه ده يعتبر حل وعلاج للمشكلة، ليه بقى؟ لأن الغياب ده بيعطل تحقيق الهدف الأساسي من الجواز وهو المعيشة المشتركة (إنهم يعيشوا مع بعض).
 - فلما الراجل أو الست يغيبوا كده ومحدث يعرف عنهم حاجة، ومحدث يعرف حياتهم انتهت ولا لأ، وبعد ما يعدي خمس سنين من الغياب المتواصل ده، الطرف الثاني من حقه يطلب التطلاق، زي ما النص القانوني بيقول بالظبط.

ملحوظة مهمة (1) و (2)

- المرجع بيقول إن فيه حكم لمحكمة القاهرة الابتدائية سنة 1958 أكد على الكلام ده.
- وكمان بيقول إن الفقهاء اختلفوا في تحديد مدة الغياب دي بين خمس سنين وسبع سنين عشان يتم الطلاق. والقانون المدني بتاعنا نظم موضوع إن الغياب يعتبر مفقود، وأحكامه ماشية مع أحكام الشرائع الدينية طالما مفيش تعارض.

الدكتور هنا بيقول لو الراجل اللي غاب ده حياته لسه مش مؤكدة (يعني ممكن يكون عايش)، فيه رأيين:

- رأي بيقول إنه مينفعش يتطلق،
- لكن الرأي الأصح والأغلب بيقول إنه لو الغايب ده كان راجل، ومراته من حقها تتجوز واحد تاني، أو لو الراجل ده رفض يصرف على مراته وهي غايبة عنه، أو لو غاب سبع سنين، يبقى ممكن يتم التطلاق!

وبيقول كمان إن كل من مجموعتي الأقباط سنة 1938 و 1955 للأقباط الأرثوذكس بتشترط عشان يتم التطلاق ده، إنه يكون فيه "حكم رسمي بإثبات الغيبه

ثانياً: المرض

- هنا بقى بنتكلم عن سبب تاني للتطلاق العلاجي وهو المرض الشديد
- طبقاً لأحكام المادة 54 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس سنة 1938، لو واحد من الزوجين أصيب بمرض جنون مطبق (يعني جنون دائم وميخفش)، أو مرض معدي يخاف منه على سلامة الطرف الثاني، يبقى الطرف الثاني ليه الحق إنه يطلب الطلاق (التطلاق)!
 - بس فيه شرط: لازم يكون عدى ثلاث سنين على المرض ده، ويثبت إنه غير قابل للشفاء (يعني ملوش علاج).

- وكمان الزوجة من حقها تطلب الطلاق لو جوزها أصيب بمرض "جذام" أو "زهري" (دي أمراض زمان كانت خطيرة ومعدية)، لو عدى ثلاث سنين على إصابته ويثبت برضه إنه ملوش علاج، وكانت الست نفسها في سن الفتنة (يعني سن اللي ممكن تتجوز فيه وتتجب

الانفصال الجسماني (كل واحد يعيش لوحده بس لسه متجوزين) لغير المسلمين

المبحث الثالث:

الانفصال الجسماني

الانفصال الجسماني ده معناه إن الزوجين يوقفوا المعيشة المشتركة بينهم (يعني كل واحد يعيش في بيت لوحده). النظام ده أخذت بيه الكنيسة الكاثوليكية وكمان البروتستانت. بس خلي بالك، الأرثوذكس دول بقى مبيعملوش بيه خالص ههههههه

ومن حق أي واحد من الزوجين (سواء الراجل أو الست) إنه يطلب الانفصال الجسماني ده، يعني مفيش فرق بينهم في الحق ده.

طب إيه الأسباب اللي بتخلي الكاثوليك يسمحوا بالانفصال الجسماني ده؟

1- الزنا:

اتكلمنا عنه قبل كده.

- في شريعة الأقباط الأرثوذكس (اللي مبيأخدوش بالانفصال الجسماني ده)، الزنا كان سبب مباشر للطلاق
- لكن هنا عند الكاثوليك، الزنا ببخليك تطلب الانفصال الجسماني مش الطلاق الكامل.
- بس فيه حالات معينة ممكن تخلي اللي ارتكب الزنا ده يسقط حقه في طلب الانفصال الجسماني ده، وهي:
- (أ) لو اللي بيطلب الانفصال هو نفسه عمل زنا القاعدة بتقول إن اللي بيطلب حق ميكونش هو اللي غلطان أساساً (يعني اللي ايده مش نضيفة مينفعش يطلب يشيل وسخ غيره).
- (ب) لو واحد من الزوجين عمل زنا، بس الطرف الثاني كان موافق على الزنا ده، أو شجع الطرف الثاني عليه! (يبقى هو كمان شريك في الغلط).
- (ج) لو الزوج البريء (اللي مظلوم) سامح اللي عمل الزنا ده صراحة (قال أنا مسامحك) أو ضمناً (يعني سكت ومعملش حاجة)، أو لو عدى ست شهور على الزنا ده ومطلبش الانفصال الجسماني. كده يعتبر موافق ضمناً.

أسباب تانية للانفصال الجسماني

2- الهجر (الترك)

- لو واحد من الزوجين ساب الثاني وهجره من غير أي سبب مقنع!
- في الحالة دي، اللي اتهجر ده ليه الحق يطلب من المحكمة الانفصال الجسماني.

- المادة 120/2 من "الإرادة الرسولية" (ده زي القانون بتاع الكاثوليك) بتقول إن الزوج اللي اتساب ده من حقه يطلب من الرئيس الديني بتاعه (رئيس الكنيسة) إنه يصدر قرار بالانفصال لفترة معينة أو غير معينة.

3- سلوك الزوج وما في حكمه (تصرفات الزوج أو الزوجة):

- المادة 120/1 من "الإرادة الرسولية" برضه بتقول إنه يجوز لأي واحد من الطرفين يطلب الانفصال الجسماني لو الطرف الثاني عمل تصرفات بتسبب **فضيحة خطيرة** (يعني مشكلة أخلاقية كبيرة أوي ومعروفة للكل) أو بتخلي الحياة المشتركة بينهم صعبة جداً.
- بس عشان ده يحصل، لازم يكون فيه حكم من المحكمة.
- وبيتم الانفصال ده في الحالات اللي الجواز خلاص بقى فيها مستحيل، ولو ثبت إن الانفصال حقيقي ضروري عشان مفيش خطر أكبر هيحصل (يعني بيعملوا كده عشان يحموا الطرف المظلوم من أذية أكبر).

آثار الانفصال الجسماني (كل واحد يعيش لوحده بس لسه متجوزين) لغير المسلمين

أولاً: آثار الانفصال الجسماني في علاقة الزوجين
الانفصال الجسماني ده مش بينهي العلاقة الزوجية نفسها خالص لأ، ده بس بيقف أهم الآثار اللي كانت مترتبة على الجواز ده. يعني إيه بقى؟

1. توقف الحياة المشتركة

- يعني مبقاش فيه واجب إنهم يسكنوا مع بعض في بيت واحد (المساكنة).
- وكمات مبقاش فيه التزام إنهم يعينوا ويساعدوا بعض زي الأول. كأنهم خدوا فاصل كده من الحياة المشتركة بتاعتهم.

2. توقف الصفة اللي بتثبت للزوج كرب للأسرة:

- في الوضع الطبيعي الزوج هو كبير العيلة وليه رأي في حاجات كتير تخص مراته، زي إنه ممكن يعترض على إنها تشتغل شغلانة معينة مثلاً.
- لكن لما بيحصل انفصال جسماني، **الصفة دي بتتوقف** يعني الزوج مبقاش ليه حق يعترض على إن مراته تشتغل شغلانة محترمة أو تكون مستقلة في شغلها. كده الدنيا بتبقى أوسع عليها شوية.

ملحوظة مهمة

- لو واحد من الزوجين المسيحيين غير دينه لمذهب ثاني غير كاثوليكي بس مش بينطبق عليه (مش مذهب معترف بيه بالصورة الكافية)، أو حصل لخبطة في الدين، ففي الحالة دي بتخش بقى **الشرعية الإسلامية هي اللي تحكم في الموضوع**، باعتبارها صاحبة الولاية العامة في البلد. يعني الموضوع بيبقى ليه أبعاد ثانية لو دخلت فيه حوارات الدين والمذاهب.

ثانياً: آثار الانفصال الجسماني بالنسبة للأولاد

- المادة 121 من الإرادة الرسولية (اللي هو قانون الكاثوليك) بتقول إن الولاد في حالة الانفصال، المفروض يكونوا مع الزوج البريء (يعني اللي ملوش ذنب ومظلوم).
- بس فيه استثناء مهم: لو واحد من الزوجين مش كاثوليكي (يعني مثلاً بروتستانتي أو أرثوذكسي)، ممكن رئيس الكنيسة (الأسقف) يقرر حاجة ثانية تكون لصالح الولاد، وفي الحالتين لازم يتأكدوا إن الولاد دول هيتربوا تربية كاثوليكية سليمة.
- ملخص الكلام ده: لازم نضمن إن الولاد يتربوا تربية كاثوليكية. والقاضي لما ببص في الموضوع ده، ببشوف مصلحة الولاد أولاً وممكن يحكم إن الولاد يكونوا مع الأب أو الأم (سواء كان البريء أو المذنب)، أو حتى يعين شخص ثاني خالص يكون مسؤول عن رعايتهم وتربيتهم تربية كاثوليكية. يعني أهم حاجة مصلحة الولاد ودينهم.

- إنهاء حالة الانفصال الجسماني

- زي ما قلت الانفصال الجسماني ده حاجة مؤقتة يعني مش دائم زي الطلاق الكامل. طب إمتى بيخلص؟
- لما الحياة الزوجية ترجع ثاني يعني لو الزوجين اتصالحوا ورجعوا يعيشوا مع بعض.
 - لما السبب اللي خلاهم ينفصلوا يزول يعني لو المشكلة اللي كانت بينهم اتحلت خلاص.
 - بوفاة أحد الزوجين لو واحد منهم مات، خلاص كده الزواج بينتهي طبيعي، ومفيش حاجة اسمها انفصال جسماني بعد الوفاة
 - بالطلاق في شريعة الكاثوليك والإنجيليين اللي معترفوش بالطلاق: آه هنا بقي الحنة اللي ممكن تلخبط شوية. هم بيقولوا إن الكاثوليك والإنجيليين مبيعترفوش بالطلاق بمعناه الحرفي (يعني مينفعش الجواز يتفك كده بسهولة)، بس هنا بيتكلم عن إن الانفصال الجسماني ممكن ينتهي بالطلاق في الشرائع دي. وده غالباً بيكون إشارة لـ **البطلان** لو الزوج كان باطل من الأساس، أو في حالات استثنائية جداً تسمح بحل الرابطة بشكل شبه طلاق وليس الطلاق المعتاد اللي فيه إرجاع وخلافه. يعني الموضوع بيكون معقد شوية عندهم وموش زي الطلاق العادي

[رابط القناة اضغط هنا](#)